

Управління ризиками щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Оцінка ризиків за критеріями та розробка критеріїв ризику. Ризик-профіль клієнта. Класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними в залежності від рівня ризику

Проф.Н.М.Внукова

Про затвердження Положення про Державну службу
фінансового моніторингу України від 29 липня 2015 р.
№ 537 зі змінами від 29.07.2020

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) є **центральним органом виконавчої влади**, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України **через Міністра фінансів** і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

СПФМ зобов'язаний:

- 3) забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою **мінімізації ризиків**
- частина друга статті 8 Закону

ПОЛОЖЕННЯ НБУ 28.07.2020 № 107

про здійснення установами фінансового моніторингу

СА (система автоматизації установи

- система автоматизації процесів фінансового моніторингу, яка може складатися з одного або кількох окремих автоматизованих програмних модулів, які забезпечують **функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ установи**;
- аналіз фінансових операцій - комплекс **ризик-орієнтованих заходів**, які здійснюються на постійній основі та встановлені внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ,

Спрямування СА платіжної установи

- 17. Запроваджена СА платіжної установи має сприяти функціонуванню належної системи управління ризиками ВК/ФТ та бути спрямованою на:
 - 1) забезпечення можливості оперативного опрацювання установою великого обсягу даних щодо клієнтів та їхніх фінансових операцій, використовуючи відповідні алгоритми, сценарії тощо;
 - 2) ефективне витрачання ресурсів установи з метою виконання завдань та обов'язків СПФМ.

Приклад 1



Автоматизація процесів фінмоніторингу

Система для автоматизації процесів фінмоніторингу,
яка дозволяє виконувати вимоги законодавства «під ключ»

Замовити консультацію

Дізнатися більше ↗



AML.point — це комплексне SaaS-рішення, яке легко інтегрується з вашими обліковими системами для виконання вимог законодавства з фінмоніторингу (ФМ) «під ключ»

Приклад 2

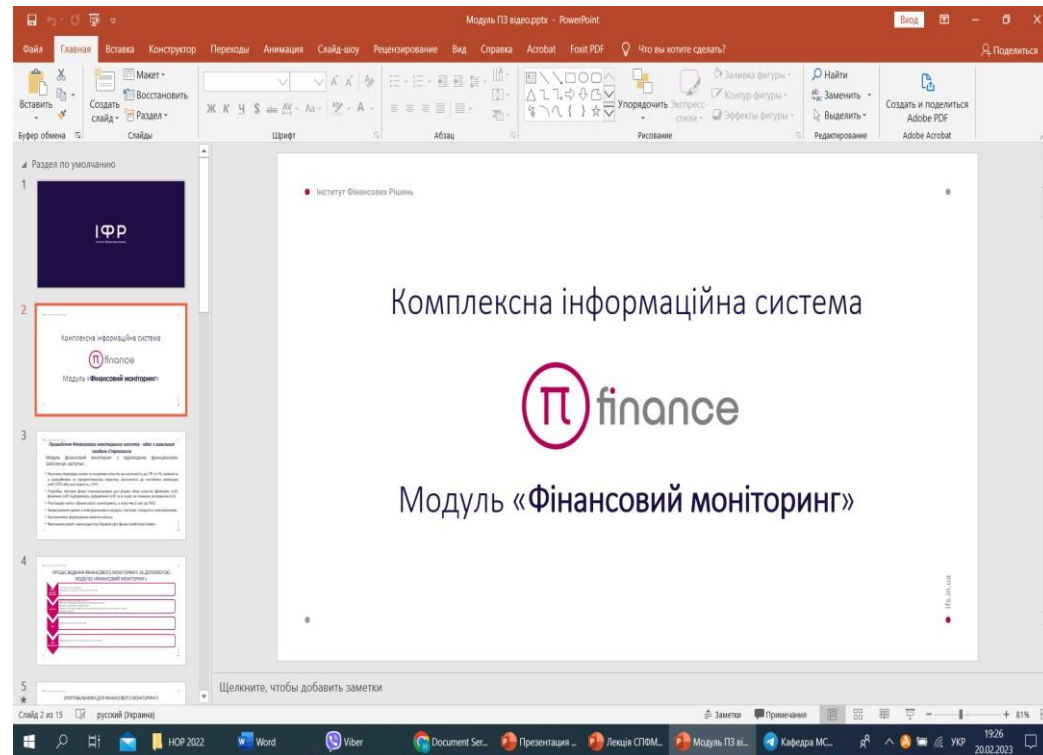
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ІНСТИТУТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ”

Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37

МФО 12322, код ЄДРПОУ 37696485

тел./факс: (067) 659 38 98

e-mail: info@ifs.in.ua



Приклад компанії FinAP

Live-курс №1

Захід включає серію безкоштовних **Live-курсів**, об'єднаних спільною темою: "Принципи ефективного дослідження клієнта в сервісі Check√Lists FinAP"

Ознайомлення з функціональними можливостями сервісу Check√Lists FinAP

ОСЕЦЬКА НАТАЛІЯ
Спікер

КРАСНОВСЬКА ІРИНА
Спікер

ОБШТИР СОФІЯ
Спікер

17 січня 11:00 ZOOM

Колеги, ну що... Раді вітати Вас! 💙💛

Захід включає серію безкоштовних Live-курсів, об'єднаних спільною темою: "Принципи ефективного дослідження клієнта в сервісі Check√Lists FinAP"

СА має забезпечувати

- 10) постійний моніторинг ділових відносин з клієнтами з метою оперативного виявлення притаманних критеріїв ризику ВК/ФТ та необхідності актуалізації банком даних про клієнтів;
- 11) оперативне інформування уповноважених працівників банку про виявлені індикатори підозрілості фінансових операцій, критерії ризику ВК/ФТ та необхідність актуалізації банком даних про клієнтів, визначення пріоритетності таких повідомлень, ураховуючи їх критичну важливість;
- Запроваджена СА має сприяти функціонуванню **належної системи управління ризиками ВК/ФТ**

Терміни РОП

- **високий ризик** ділових відносин;
- **низький ризик** ділових відносин;
- **середній ризик** ділових відносин;
- **прийнятний рівень ризиків ВК/ФТ:**
- **ризик-апетит** (схильність до ризику) установи у сфері ПВК/ФТ - величина ризику ВК/ФТ, визначена наперед та в межах прийнятного рівня ризику ВК/ФТ:
- **де-рискінг** - явище, за якого СПФМ відмовляє у встановленні (підтриманні) ділових відносин з клієнтами з метою уникнення ризиків

До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (оновлено рекомендації щодо надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин)

<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/do-vidoma-sub-jektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-onovleno-rekomendacziji-shhodo-nadannya-informacziji-pro-vidmovu-vid-vstanovlennya-pidtrimannya-dilovix-vidnosin.html>

Держфінмоніторингом [оновлено](#) Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб'єктами первинного фінансового моніторингу ([банками](#) та [небанківськими установами](#)) до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в частині надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин.

Зокрема зазначається, що рекомендації щодо надання (заповнення) суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації **про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин в розрізі полів повідомлення** наведено у [додатку](#) (аркуш «Повідомлення відмова» та «Рекомендації щодо заповнення відмов» у файлі додатку).

Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин в розрізі полів повідомлення

[illegible]

Терміни Положення НБУ

- аналіз фінансових операцій - комплекс **ризик-орієнтованих заходів**, які здійснюються на постійній основі та встановлені внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ, проведення яких дає змогу установі виявити фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- **де-рискінг** - явище, за якого СПФМ відмовляє у встановленні (підтриманні) ділових відносин з клієнтами з метою уникнення ризиків, а не управління ними;
- моніторинг ділових відносин / моніторинг фінансових операцій - аналіз фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі ділових відносин з ним, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній в установі інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі в разі необхідності про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);

Нові терміни (продовження)

- **ризик-апетит (схильність до ризику)** установи у сфері ПВК/ФТ - величина ризику ВК/ФТ, визначена наперед та в межах прийнятного рівня ризику ВК/ФТ, щодо якої установа прийняла рішення про доцільність/необхідність її утримання з метою досягнення її стратегічних цілей;
- **42) ризик репутації** - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу установи клієнтами, контрагентами, потенційними інвесторами або органами нагляду, який впливає на спроможність установи встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати наявні відносини та може призвести установу (або її керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності;

Визначення ризику

- **високий ризик ділових відносин** (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом - результат оцінки установою ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством України та внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ, та який свідчить **про високу ймовірність** використання клієнтом послуг установи для ВК/ФТ;
- **низький ризик ділових відносин** (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом - результат оцінки установою ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством України та внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ, та який свідчить **про низьку ймовірність** використання клієнтом послуг установи для ВК/ФТ;

Визначення ризику

- **середній ризик ділових відносин** (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом - результат оцінки установою ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством України та внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ, та який свідчить про підвищену ймовірність використання клієнтом послуг установи для ВК/ФТ;
- **прийнятний рівень ризиків ВК/ФТ** - ризик, який є керованим, підконтрольним установі, не може спричинити підвищення **юридичного ризику та ризику репутації**, а також погіршення фінансових результатів діяльності установи чи завдати шкоди її кредиторам і клієнтам;

Скорингова ризик-модель -

- **модель оцінки ризику** ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, яка розраховує певний інтегрований показник (score) на основі питомої ваги притаманних діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом критеріїв ризику, що надалі використовується для присвоєння відповідного рівня ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом;

Бальна оцінка (умовний приклад)

1. Шкала балів (приклад)

Кожен критерій оцінюється від 1 до 3 балів:

1 бал (Низький) – стандартна ситуація, все прозрано.

2 бали (Середній) — є певні особливості (наприклад, складний вид діяльності).

3 бали (Високий) — прямі ознаки підвищеного ризику.

3. Розрахунок підсумкового рівня

Ви підсумовуєте всі отримані бали та ділите їх на кількість критеріїв (вираховуєте середнє арифметичне).

Від 1.0 до 1.5:  **Низький ризик.** Моніторинг у звичайному режимі.

Від 1.6 до 2.4:  **Середній ризик.** Потрібно частіше оновлювати анкету (наприклад, раз на 2 роки).

Від 2.5 до 3.0:  **Високий ризик.** Обов'язкова **посилена перевірка (EDD)**: запит додаткових документів про походження статків, щорічне оновлення анкети.

Умовний Приклад Розподіл за критеріями

Категорія	Ознака (Критерій)	Балі
Тип клієнта	ФОП або ТОВ з прозračною структурою	1
	Неприбуткова організація чи Благодійний фонд	2
	Юридична особа з власниками-нерезидентами або РЕР (публічні особи)	3
Географія	Клієнт зареєстрований і працює тільки в Україні	1
	Клієнт має контрагентів у країнах ЄС/США	2
	Клієнт пов'язаний з офшорами чи країнами "сірого списку"	3
Вид діяльності	Надання послуг (ІТ, маркетинг), оренда	1
	Роздрібна торгівля (багато готівки), будівництво	2
	Віртуальні активи (крипто), гральний бізнес, торгівля зброєю	3
Тип послуги	Тільки податкова звітність	1
	Консультавання з питань оптимізації оподаткування	2
	Управління банківськими рахунками	3

Державні безкоштовні реєстри (Базовий рівень)

[ЄДР \(Мінюст\)](#) — перевірка засновників, кінцевих бенефіціарів (КБВ) та стану реєстрації юрособи.

[Реєстр платників ПДВ/Єдиного податку \(ДПС\)](#) — перевірка податкового статусу.

[Єдиний реєстр боржників](#) — перевірка наявності боргів (виконавчих проваджень), що впливає на фінансову стійкість.

[Портал «Судова влада»](#) — перевірка участі клієнта у кримінальних чи господарських справах.

2. Спеціалізовані сервіси для фінмоніторингу (Платні/Умовно-безкоштовні)

Ці системи агрегують дані з сотень реєстрів і автоматично показують ризики:

Перевірка санкцій та PER (Міжнародний рівень)

[OpenSanctions](#) — глобальна база даних для перевірки іноземних клієнтів на санкції та статусPER.

[PER.org.ua](#) — український реєстр громадських діячів (депутати, чиновники, судді) та їхніх родичів.

4. Перевірка надійності паспортів

Сервіс МВС — перевірка, чи не є паспорт клієнта викраденим або втраченим (обов'язково для ідентифікації ФОП або директора).

ФУ з метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу вживає, зокрема, таких заходів:

- **3) забезпечує функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ;**

Заходи СПФМ з управління ризиками ВК/ФТ Вінічук

М.В. Організація внутрішньої системи ПВК/ФТ СПФМ [Електронний ресурс]: курс лекцій. Львів.

ЛьвДУВС, 2023. 138 с. **Постанова 107**

ЗАХОДИ СПФМ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВК/ФТ	
→	чіткий розподіл обов'язків та відповідальності між працівниками установи і постійний внутрішній контроль
→	попередній аналіз нових продуктів/послуг установи з метою виявлення притаманних їм потенційних ризиків ВК/ФТ
→	застосування лімітів, інших інструментів, які обмежують використання окремої послуги/продукту
→	упровадження диверсифікованого підходу з отримання дозволу на встановлення (продовження) ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом, застосовуючи ризик-орієнтований підхід (за принципом: вищий ризик - вищий за посадою уповноважений працівник установи надає свій дозвіл, включаючи керівників установи)
→	отримання додаткового дозволу уповноваженого працівника установи / керівника установи на проведення окремих фінансових операцій із високим рівнем ризику в рамках встановлених ділових відносин
→	забезпечення моніторингу ділових відносин з клієнтом, що уможливають оперативне виявлення відповідних притаманних критеріїв ризику
→	здійснення заходів НПК (уключно з посиленнями за потреби) та застосування принципу "знай свого клієнта", уключно з отриманням додаткової необхідної інформації для розуміння змісту діяльності клієнта та/або суті фінансової операції
→	підвищення ступеня і характеру моніторингу ділових відносин з клієнтами високого рівня ризику
→	регулярне та об'єктивне інформування керівництва установи про виявлені ризики ВК/ФТ та заходи з управління такими ризиками
→	забезпечення розуміння працівниками установи своїх обов'язків у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом проведення навчальних заходів

Належна організація внутрішньої системи ПВК/ФТ установи

- 9) **запроваджує та постійно вдосконалює систему внутрішнього аудиту** (контролю) з питань ПВК/ФТ та/або залучає незалежних аудиторів, зокрема забезпечує своєчасне виявлення внутрішнім аудитом (контролем) та/або незалежним аудитом проблемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками ВК/ФТ;
- 10) **вивчає нові продукти/послуги, включаючи нові канали продажу**, використання або розроблення нових технологій для наявних або нових продуктів з метою належної оцінки притаманних їм ризиків ВК/ФТ та належного контролю за ризиками ВК/ФТ для наявних продуктів/послуг;

Належна організація внутрішньої системи ПВК/ФТ установи

- 16) **розробляє та здійснює заходи з НПК** з метою розуміння суті діяльності клієнта, мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, що дає змогу установі бути впевненою, що фінансові операції клієнта відповідають наявній в установі інформації про нього, його бізнес, **ризик-профіль**, включаючи в разі потреби джерела походження його коштів/статків, встановлення КБВ для оперативного виявлення незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій (діяльності);

Лист НБУ роз'яснень з питань фінансового моніторингу 05.09.24 щодо підозрілих операцій

Виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) і повідомляти про них спеціально уповноважений орган.

Відповідно до пункту 4 додатка 14 до Положення № 107 установа має забезпечити своєчасне виявлення: фінансових операцій з активами терористів; порогових фінансових операцій; індикаторів підозрілості фінансових операцій з метою оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності).

12.Відповідальний працівник установи не рідше одного разу на рік не пізніше I кварталу року, наступного за звітним, звітує виконавчому органу (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівнику установи щодо:

- 1) результатів оцінки **ризик-профілю** установи;
- 2) питань, пов'язаних зі створенням належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведенням первинного фінансового моніторингу;
- 3) питань, пов'язаних із **забезпеченням належної системи управління ризиками ВК/ФТ.**

• **Зауваження НБУ :**

- ризик-профіль банку оцінений без урахування/без достатнього врахування таких факторів, як: специфіка, характер та масштаб діяльності банку,
- усі продукти/послуги, що надаються банком, канали/способи надання (отримання) послуг,
- види клієнтів та їхні ризик-профілі,
- географічне розташування банку, географічне розташування держави реєстрації клієнтів або установ, через які банк здійснює передавання (отримання) активів та
- інших значущих факторів, пов'язаних з діяльністю банку.

7. Установа з метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу

вживає, зокрема, таких заходів: (107)

- 2) забезпечує функціонування **системи управління ризиками ВК/ФТ**;
- 6) забезпечує достатню **інформованість та обізнаність керівництва установи** щодо їхніх обов'язків у сфері ПВК/ФТ, а також щодо притаманних ризик-профілю установи ризиків ВК/ФТ;
- 7) забезпечує інформування керівництва установи щодо важливості дотримання вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ з метою забезпечення належної системи управління ризиками, необхідності вжиття дієвих заходів для ефективного запобігання використанню послуг установи з метою ВК/ФТ та розуміння наслідків, на які наражається установа в разі невиконання вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ;

- 9) запроваджує та постійно вдосконалює систему внутрішнього аудиту (контролю) з питань ПВК/ФТ та/або залучає незалежних аудиторів, зокрема забезпечує своєчасне виявлення внутрішнім аудитом (контролем) та/або незалежним аудитом проблемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками ВК/ФТ;
- 10) **вивчає нові продукти/послуги**, включаючи нові канали продажу, використання або розроблення нових технологій для наявних або нових продуктів з метою належної оцінки притаманних їм ризиків ВК/ФТ та належного контролю за ризиками ВК/ФТ для наявних продуктів/послуг;
- 16) розробляє та здійснює заходи з НПК з метою розуміння суті діяльності клієнта, мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, що дає змогу установі бути впевненою, що фінансові операції клієнта відповідають наявній в установі інформації про нього, його бізнес, ризик-профіль, уключаючи в разі потреби джерела походження його коштів/статків, встановлення КБВ для оперативного виявлення незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій (діяльності);

15. Установа на підставі ризик-орієнтованого підходу організовує та проводить відповідно до [статті 8](#) Закону про ПВК/ФТ внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ.

- 1) уключення до внутрішніх перевірок або незалежного аудиту питань щодо достатності вжитих установою заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, достатності та ефективності запровадженої СА (за наявності) для виконання установою обов'язків СПФМ, відповідності відповідального працівника установи вимогам, установленим [Законом про ПВК/ФТ](#) та цим Положенням;
- **Установа зобов'язана скласти план заходів щодо усунення виявлених порушень** вимог законодавства України та/або недоліків у сфері ПВК/ФТ з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та недопущення порушень у майбутньому (далі - план зменшення ризиків) не пізніше 15 робочих днів із дати підписання особою(ами), яка(і) здійснювала(и) внутрішню перевірку, звіту за результатами внутрішньої перевірки або отримання установою звіту за результатами незалежного аудиту.
- Установа зобов'язана вжити заходів з виконання плану зменшення ризиків у визначені в ньому строки.

Організаційні заходи

- Установа зобов'язана **подати в електронному вигляді** звіт за результатами внутрішньої перевірки або незалежного аудиту із супровідним листом, підписаним КЕП керівника установи, до ДФМ не пізніше двадцятого робочого дня з дня його підписання/отримання із забезпеченням гарантованої його доставки та конфіденційності.
- Установа зобов'язана також на вимогу Національного банку подати йому **в електронному вигляді план зменшення ризиків** із супровідним листом, підписаним КЕП керівника установи.
- Національний банк має право надати пропозиції та зауваження **до плану зменшення ризиків**, які є обов'язковими для врахування та виконання установою.

III. Вимоги до внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ

- 20. Установа розробляє та затверджує **внутрішні документи** з метою виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ, які повинні містити дієві ризик-орієнтовані процедури, порядки, достатні для належної організації та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ.
- 21. Внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ розробляються установою з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання ПВК/ФТ, цього Положення, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, **Міністерства фінансів України**, Національного банку, прийнятих для виконання та відповідно до цих законів, **рекомендацій FATF**, результатів національної оцінки ризиків та ризик-профілю установи, рекомендацій Національного банку та **типологічних досліджень СУО**.

22. Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ є:

- **1) належна організація та функціонування** внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, забезпечення функціонування ефективної внутрішньої системи ПВК/ФТ;
- **2) запровадження ризик-орієнтованого підходу** під час здійснення процедур з ПВК/ФТ;

23. Внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ принаймні мають містити:

- 4) порядок здійснення оцінки/переоцінки ризик-профілю установи та ризик-профілю клієнтів і вжиття заходів **з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ;**
- 5) порядок виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ та **індикаторів підозрілості фінансових операцій;**

Внутрішні документи

- 24. Внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ мають враховувати **особливості, напрями та специфіку діяльності установи**, особливості різних типів клієнтів, а також імплементацію установою ризик-орієнтованого підходу.
- 25. Установа має забезпечити **актуальність** внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ, ураховуючи зміни до законодавства України у сфері ПВК/ФТ та події, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ установи.
- 26. Установа **оновлює внутрішні документи** установи з питань ПВК/ФТ на постійній основі, **але не пізніше трьох місяців** із дня набрання чинності змінами до законодавства України з питань ПВК/ФТ та/або встановлення установою подій, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ.

IV. Належна система управління ризиками ВК/ФТ

- 31. Установа зобов'язана у своїй діяльності **застосовувати ризик-орієнтований підхід**, що має бути пропорційним характеру та масштабу діяльності установи.
- 32. Ризик-орієнтований підхід має застосовуватися установою на постійній основі та забезпечувати **виявлення, ідентифікацію, оцінку всіх наявних та потенційних ризиків ВК/ФТ**, притаманних діяльності установи (ризик-профілю установи) та її клієнтам, а також передбачати своєчасне розроблення заходів з управління ризиками ВК/ФТ, їх мінімізації.
- 33. Установа **документує процес застосування ризик-орієнтованого підходу** таким чином, щоб бути здатною продемонструвати його суть (зокрема те, у чому полягає різниця в підходах), прийняті установою рішення під час його застосування та обґрунтованість таких рішень.
- 34. Установа, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має утримуватися **від необґрунтованого застосування де-рискінгу**. Зазначений підхід протирічить ризик-орієнтованому підходу та не сприяє фінансовій інклюзії.

35. Ризик-орієнтований підхід має ґрунтуватися на оцінці ризиків та включає

- **1) оцінку ризик-профілю установи:**

- виявлення та оцінку ризиків ВК/ФТ, притаманних діяльності установи;
- аналіз наявних заходів з управління ризиками ВК/ФТ для їх зниження (мінімізації);
- **визначення ризик-апетиту** установи у сфері ПВК/ФТ (прийнятного для установи рівня ризику ВК/ФТ);

- **Зауваження НБУ**

- ризик-апетит банку (описаний в політиці чи іншому внутрішньому документі) належним чином не обґрунтований, не охоплює всіх суттєвих ризиків, притаманних діяльності банку, та/або не відповідає ризик-профілю банку та можливостям банку управляти ризиками ВК/ФТ. Відповідно до вимог пункту 48 розділу IV Положення № 65 ризик-апетит банку має визначатися на основі оцінки ризиків ВК/ФТ, притаманних його діяльності, тобто за результатами здійснення оцінки ризик-профілю банку. У банків, які неправильно/не повною мірою оцінили ризики ВК/ФТ, здебільшого Заходи впливу, фінансові/штрафні санкції або міжнародні санкції, накладені на власників банку. 6 апетит не має належного обґрунтування та/або не визначається для найбільш ризикових напрямів діяльності/послуг/продуктів. Результати оцінки ризик-профілю банку мають бути базою для подальшого визначення ризик-апетиту.

Неналежне виконання СПФМ обов'язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів:

- у частині неналежного виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, та неналежному виконанні установою обов'язку здійснювати належну перевірку нових, а також існуючих клієнтів;
- у частині нездійснення верифікації клієнта в порядку, передбаченому законодавством;
- у частині невстановлення (нерозуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
- у частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у СПФМ інформації про клієнта, його діяльність (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
- у частині неналежного виконання банками та установами обов'язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних їх діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, які б містили відповідні порядки, достатні для належної організації та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
- у частині неналежного виконання установою обов'язку перевіряти особу, яка є кандидатом на посаду відповідального працівника установи, щодо її відповідності вимогам Закону про ПВК/ФТ та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – [Положення № 107](#)), до її призначення;
- пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 26 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – [Положення № 90](#)). Порушення полягає в неподанні на запит Нацбанку достовірної інформації, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та яка необхідна НБУ для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

35. Ризик-орієнтований підхід має ґрунтуватися на оцінці ризиків та включати

- **1) оцінку ризик-профілю установи:**
- виявлення та оцінку ризиків ВК/ФТ, притаманних діяльності установи;
- аналіз наявних заходів з управління ризиками ВК/ФТ для їх зниження (мінімізації);
- **визначення ризик-апетиту** установи у сфері ПВК/ФТ (прийнятного для установи рівня ризику ВК/ФТ);

РОП

- **2) оцінку ризик-профілю клієнта:**
- виявлення та оцінку ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом;
- аналіз наявних заходів з управління ризиками ВК/ФТ для їх **зниження (мінімізації)** до прийнятного для установи рівня ризику ВК/ФТ (у межах ризик-апетиту установи у сфері ПВК/ФТ).

36. Установа здійснює оцінку власного ризик-профілю з урахуванням специфіки своєї діяльності й таких факторів:

- 1) характеру та масштабу діяльності установи;
- 2) джерел фінансування бізнесу (власні або залучені кошти);
- 3) продуктів та послуг, що надаються установою;
- 4) **видів клієнтів та їх ризик-профілю;**
- 5) географічного розташування установи, географічного розташування держави реєстрації клієнтів або установ, через які установа здійснює передавання (отримання) активів;
- 6) каналів/способів надання (отримання) послуг;
- 7) контрагентів, за участю яких установа проводить дії з активами;
- 8) інших значущих факторів, пов'язаних із діяльністю установи.

37. Установа, аналізуючи ризики ПВК/ФТ своїх продуктів та послуг, має враховувати особливості та можливості їх використання, зокрема:

- 1) цільове використання продукту та/або послуги:
- 2) особливі можливості використання продукту та/або послуги: чи дає змогу продукт та/або послуга клієнту установи здійснювати операції з контрагентами/бізнес-сегментом, яким притаманні **підвищені ризики у сфері ВК/ФТ**;
- 38. Аналізуючи канали/способи надання (отримання) своїх продуктів та/або послуг, установа має приділяти окрему увагу **ризикам, притаманним новітнім технологіям** (зокрема віддаленому встановленню ділових відносин з клієнтом), наявності агентів, використанню інформації інших СПФМ.

Географічні критерії

- 39. Установа повинна враховувати географічні критерії ризику, приділяючи, зокрема, особливу увагу **державам (територіям), що не виконують рекомендації FATF**, або які мають стратегічні недоліки у сфері ПВК/ФТ (відповідно до заяв FATF), державам, що здійснюють **збройну агресію проти України** у значенні, наведеному в [статті 1](#) Закону України "Про оборону України", наявності/відсутності військових конфліктів, терористичних груп та/або організацій на території держави (території).
- 40. Географічні критерії ризиків установи мають також враховувати **місцезнаходження самої установи (її материнської установи, філій, представництв, дочірніх установ)** та географію надання установою своїх продуктів та/або послуг.
- 41. Установа під час визначення **свого ризик-профілю** зобов'язана також враховувати наявність і **характер санкцій**, які до неї застосовані.

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій

- В Україні запрацював [Державний реєстр санкцій](#). Його створено з метою надання безоплатного публічного доступу громадян до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.
- У реєстрі – 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України.
- Згідно з рішенням РНБОУ, реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів щодо яких застосовано санкції.
- Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій.
- Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу.

Вимоги до критеріїв ризиків

- 42. **Критерії ризиків** визначаються установою самостійно з урахуванням **критеріїв ризиків**,
- установлених Національним банком у додатку 18 до цього Положення,
- типологічних досліджень СУО,
- результатів **національної оцінки ризиків**, а
- рекомендацій Національного банку.
- 43. Установа визначає **пріоритетність/значущість розроблених критеріїв ризику**, ураховуючи можливі наслідки / вплив таких ризиків, та встановлює їм **відповідну питому вагу для здійснення подальшої оцінки рівня ризику**.

Ризик групи клієнтів

- 44. Установа має право здійснити оцінку ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) **одночасно для групи клієнтів (один *груповий ризик-профіль*)**, виокремивши таких клієнтів у відповідні категорії на основі чітко визначених та зафіксованих у **внутрішніх документах** установи з питань ПВК/ФТ параметрів
- (зокрема соціального статусу,
- використання однакових видів послуг, загального обсягу фінансових операцій).
- Якщо ділові відносини (фінансова операція без встановлення ділових відносин) з клієнтом відповідають таким параметрам, установа присвоює таким діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) **з клієнтом рівень ризику, встановлений для такого ризик-профілю**. Установа надалі на постійній основі забезпечує контроль за відповідністю ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтами, що виокремлені в окремий ризик-профіль відповідним параметрам такого ризик-профілю.

45. Установа на основі оцінки ризиків ВК/ФТ, притаманних її діяльності, визначає свій ризик-апетит (рівень прийнятного рівня ризику) у сфері ПВК/ФТ, ураховуючи:

- 1) ризики, які установа готова прийняти;
- 2) ризики, які установа може прийняти, але лише після вжиття заходів з управління такими ризиками (їх мінімізації);
- 3) ризики, які є **неприйнятними** для установи.

Ризик профіль установи

- 47. Установа, приймаючи відповідні ризики, має враховувати **наявність у неї ефективних заходів з управління ними**, зокрема наявність необхідних ресурсів.
- 48. Виконавчий орган (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівник установи не рідше одного разу на рік розглядає результати оцінки ризик-профілю установи, затверджує відповідне рішення за результатами такого розгляду та доводить до відома відповідального працівника установи для його подальшого виконання.
- 49. Установа **враховує результати оцінки ризик-профілю установи** під час розроблення критеріїв ризику для оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтами та заходів з управління ризиками ВК/ФТ.

Початок оцінки ризику

- Установа здійснює оцінку ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтами **ДО** встановлення ділових відносин з клієнтом / проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин.
- 51. Установа за результатами здійснення оцінки ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом **установлює рівень ризику, використовуючи модель оцінки ризиків (за потреби скорингову ризик-модель)**, що враховує наявність притаманних клієнту, його діяльності (у тому числі тієї, що очікується на етапі встановлення ділових відносин з клієнтом) критеріїв ризику.

Дії фінансової установи щодо ризику

- 52. **Шкала** для класифікації рівнів ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) обов'язково **має містити високий та неприйнятно високий (підкатегорія високого ризику, який є максимально високим ризиком, що не може бути прийнятий установою) рівні ризику.**
- 53. Установа запроваджує власну модель оцінки ризиків (за потреби скорингову ризик-модель) і самостійно визначає вхідні дані та інформаційні джерела для проведення оцінки ризиків, алгоритм (модель) проведення оцінки ризиків та шкалу визначення рівнів ризиків.
- 54. Установа, **розробляючи критерії ризику з урахуванням свого ризик-апетиту** у сфері ПВК/ФТ, визначає адекватні кількісні межі для тих критеріїв, які містять кількісні характеристики (зокрема "істотне збільшення", "великі обсяги", "регулярність").

Модель оцінки ризику



Модель оцінки ризику

1 Виявлення ризиків ВК/ФТ клієнта

Тип клієнта (ділова репутація,
період і сфера діяльності)

Географічні фактори (країна
діяльності і реєстрації)

Послугами якими користується
клієнт (ступінь вразливості до
ВК/ФТ)

Канали надання послуг
(залучення третіх осіб,
дистанційні канали)

2 Оцінка ризиків ВК/ФТ клієнта

Розрахунки показників ризиків
ВК/ФТ

Застосування результатів
оцінки ризиків (моніторинг)

Оновлення рівнів ризиків
клієнтів

Перегляд моделі (критеріїв)
оцінки ризиків



Встановлення рівня ризику клієнта одразу після оцінки ризику ділових відносин

Матриця ймовірності та впливу ризиків

Рівень та наслідки ризику ВК/ФТ

Вплив	
Рівень	Наслідки ризиків ВК/ФТ
Високий	Тяжкі наслідки ризику
Середній	Середні наслідки ризику
Низький	Незначні наслідки ризику / Відсутність будь-якого впливу

Ймовірність	
Рівень	Ймовірність
Високий	Висока вірогідність наявності ризику
Середній	Розумні підстави для припущення ризику
Низький	Низька вірогідність наявності ризику

I. Вплив (impact) = потенційні втрати в разі наявності ризику

II. Ймовірність (likelihood) = вірогідність виникнення ризику



Матриця ймовірності та впливу ризиків

Матриця ймовірності та впливу ризиків



- **action** – необхідність відреагувати на ризик
- **effort** – рівень заходів, необхідних для мінімізації
- **monitoring** – рівень необхідного моніторингу

Сукупність факторів ділових відносин із клієнтом розглядається як:

- ✓ Низький ризик, якщо він розміщений у **полях №5-6**
- ✓ Середній ризик, якщо він розміщений у **полях №3-4**
- ✓ Високий ризик, якщо він розміщений у **полях №1-2**

№6 не вимагає негайного реагування, застосування посиленних заходів мінімізації через те, що ви вважаєте ймовірність і вплив низькими

№3 вимагає виділення ресурсів для реагування, застосування помірних заходів та моніторингу. Необхідно відстежувати всі показники, щоб переконатися, що виявлені ризики не переходять у червоні категорії (поля №1 та №2)

У полі №1 визначено ризики, які з великою ймовірністю вплинуть на діяльність банку. Очевидно, що будь-що в цьому полі (тобто ризики банку, ділові відносини тощо) потребуватиме виділення значних ресурсів для реагування, проведення посиленних заходів мінімізації та посиленого моніторингу

Сценарне застосування матриці ризиків

Індикатор ризику	Ймовірність	Вплив	Первинний ризик	Заходи мінімізації ризику	Залишковий ризик
Клієнт є новоствореною компанією у сфері роздрібної торгівлі	Висока	Середній	Високий	- Установити посилений моніторинг операцій з готівкою. - Отримання інформації про джерела походження коштів - Отримати додаткову інформацію про власників компанії (КБВ інших компаній)	Середній
Клієнт здійснює діяльність у сфері видобутку руд (корисних копалин) та/або дорогоцінного каміння та має контрагентів в країнах підвищеного ризику	Висока	Середній	Високий	- Отримання згоди на встановлення ділових відносин - Посилений моніторинг ділових відносин - Отримати додаткову інформацію про контрагентів клієнта - Додаткове вивчення дозвільної документації - Збір додаткової інформації про репутацію компанії	Середній
Клієнт є відомою транскордонною компанією, акції якої обертаються світових фондових біржах	Низька	Середній	Середній	- Здійснення стандартних заходів - Моніторинг ділових відносин	Низький

Оцінка ризик – профілю установи

- 1) характеру та масштабу діяльності Установи
- 2) джерел фінансування бізнесу (власні або залучені кошти)
- 3) продуктів та послуг, що надаються Установою
- 4) видів клієнтів та їх ризик-профілю
- 5) географічного розташування Установи, географічного розташування держави реєстрації клієнтів або установ, через які Установа здійснює передавання (отримання) активів
- 6) каналів/способів надання (отримання) послуг
- 7) контрагентів, за участю яких Установа проводить дії з активами
- 8) інших значущих факторів, пов'язаних з діяльністю Установи

Оцінка ризик-профілю Установи (перша частина)

- **Характер та масштаб діяльності Установи.**
- - Установа є юридичною особою, *(зазначається інформація про структуру власності юридичної особи у вигляді текстового опису та графічного зображення системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб із зазначенням їх назв, кодів за ЄДРПОУ/ РНОКПП, часток у статутних фондах, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність КБВ).*
- - Основний вид діяльності Установи: *(зазначається вид діяльності).*
- Інші види діяльності: *(зазначаються види діяльності).*

Оцінка ризик-профілю Установи

- Установою отримано:
- зазначається Ліцензія_____. Орган, що видав – Національний банк України. Термін дії – _____
- Ліцензія на надання послуг_____. Розпорядження «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» ліцензії на проведення господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» № ХХ від ДД.ММ.2018. Орган, що видав – _____ Термін дії _____

Оцінка ризик-профілю Установи

- **Результати фінансової звітності:**
- _____ – власний капітал на кінець року ;
- (_____ – чистий фінансовий результат;
- _____ – надходження грошових коштів у результаті операційної діяльності;
- _____ – витрачання грошових коштів у результаті операційної діяльності
- **Джерела фінансування бізнесу.**
- **Продукти та послуги, що надаються Установою.**

Незалежно від структури, у кожній системі управління ризиками, зокрема, ПВК/ФТ мають бути такі елементи:

- виявлення ризику; –
- вимірювання ризику; –
- контроль ризику; –
- моніторинг ризику

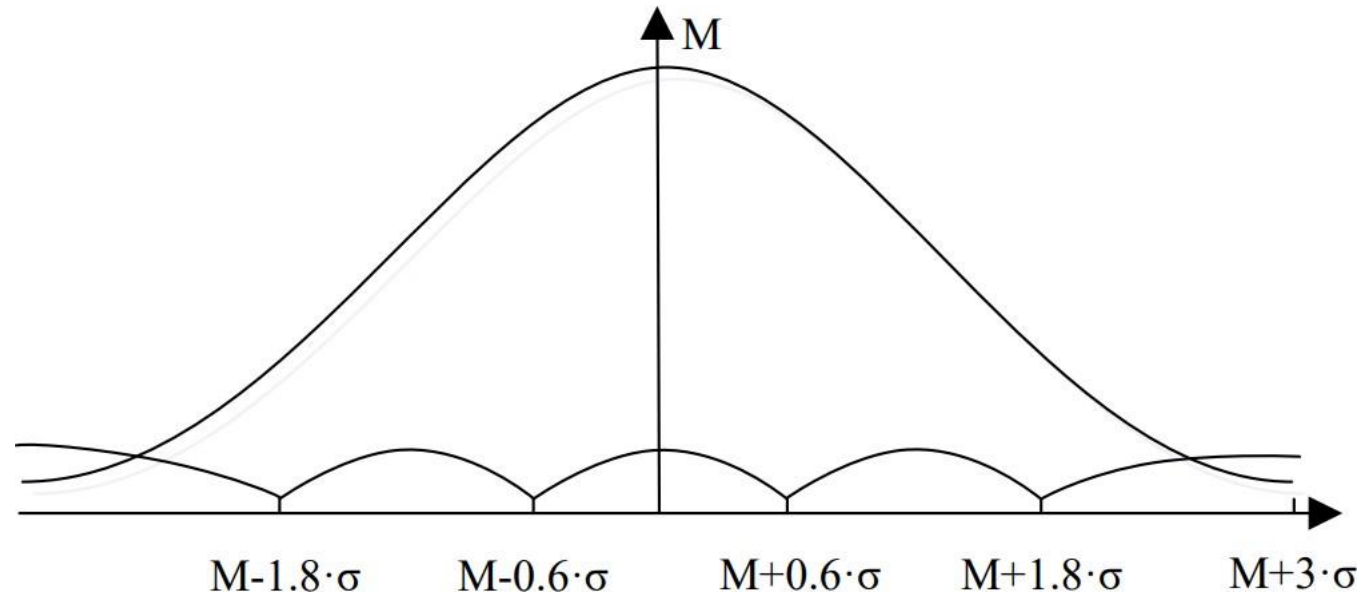
Ризик-профіль установи

- Видів клієнтів та їх ризик-профілью
 - Станом на 01.01.202__р. Установа надає послуги____клієнтам, з яких:
- ____– юридичних осіб (договори про____);
- ____– ФОП (договори про____);
- ____– фізичні особи (договори____).

-

	Низький		Середній		Високий		Разом	
	к-ть	%	к-ть	%	к-ть	%	к-ть	%
Юридичні особи								100,0
ФОП								100,0
Фізичні особи								100,0
Загальна кількість								100,0

Розподіл клієнтів за рівнем ризику



Шкала інтегральних показників оцінки ризику клієнтів

Показник	Рівні інтегрального показника оцінки ризику				
	Низький		Середній		Високий
Інтегральний показник оцінки ризику клієнта	$[0; M-1,8 \cdot \sigma]$	$(M-1,8 \cdot \sigma; M-0,6 \cdot \sigma]$	$(M-0,6 \cdot \sigma; M+0,6 \cdot \sigma]$	$(M+0,6 \cdot \sigma; M+1,8 \cdot \sigma]$	$(M+1,8 \cdot \sigma; 1]$

Розробка алгоритмів

- 55. Установа **розробляє алгоритми**, що містять кількісні та/або якісні характеристики, які надають можливість виявити і встановити наявність відповідного **критерію ризику, притаманного клієнту і діловим відносинам із ним** (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) [вигодоодержувачу (вигодонабувачу) за договором страхування життя].

56. Установа встановлює високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів, визначених у частині п'ятій статті 7 Закону про ПВК/ФТ, в інших випадках, визначених установою самостійно у внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ, а також щодо:

- 1) клієнтів (осіб), які здійснюють діяльність **у сфері віртуальних активів**;
- 2) клієнтів (осіб), щодо яких в установи є підозра про здійснення ними операцій ВК/ФТ, учинення інших злочинів;
- 3) клієнтів (осіб), щодо яких [вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за договорами страхування життя яких] в установи є підозра стосовно їх належності до компаній-оболонок (здійснення ними фіктивної діяльності);
- 4) клієнтів, які здійснюють фінансові операції за зовнішньоекономічними договорами, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання або місцезнаходження в державі (юрисдикції) із переліку держав, що не виконують рекомендації FATF;
- 5) клієнтів (осіб) - страхувальників, вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за договорами страхування життя яких або КБВ вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за договорами страхування життя яких:
- мають реєстрацію, місце проживання або місцезнаходження в державі (юрисдикції) із переліку держав, що не виконують рекомендації FATF;
- належать до категорії PEPs.

Ризик-орієнтоване Керівництво ФАТФ



КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ
ПОСЛУГ З ПЕРЕКАЗУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ



ЧЕРВЕНЬ 2019

ицтва-з... НІС Відділ пра... рішення фатф... Секторальні р... Лнкція 4

Статистика відмивання щодо криптовалюти

<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=140794>

[За оцінками Chainalysis \(2023\)](#) , у 2021 році незаконні операції з криптовалютою становили приблизно **14 мільярдів доларів**, що на 79% більше, ніж у 2020 році.

[Європол \(2021\)](#) повідомляє, що понад 55% платежів, пов'язаних із програмним забезпеченням-вимагачем, здійснюються в криптовалютах.

Схема PlusToken Ponzi відмила приблизно **2 мільярди доларів** через цифрові активи до втручання влади.

Стратегії пом'якшення відмивання грошей, пов'язаного з криптовалютою

Міжнародне регулювання: встановлюючи єдині закони в усьому світі, воно усуває лазівки в існуючій системі та запобігає зловживанню злочинцями через відмінності між державами. Транскордонна співпраця є дуже необхідною, щоб не дозволити злочинцям піти без ушкоджень через недоліки в регулюванні.

Інвестиції в технології: передбачається, що уряд інвестує ресурси в розробку першокласних технологій, що стосуються блокчейн-аналітики та боротьби з відмиванням коштів. **Навчальні програми:** спеціалізовані навчальні програми щодо деталей криптовалютних транзакцій слід надати співробітникам правоохоронних органів. **Співпраця:** співпраця між урядами, фінансовими установами, технологічними компаніями та криптовалютними платформами має бути постійною з точки зору обміну інформацією та розвитку передового досвіду. Це сприяло б інноваціям, одночасно розуміючи проблеми безпеки та ускладнюючи злочинцям маніпулювання слабкими місцями в системі.

57. Установа встановлює **неприйнятно високий ризик** ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів у випадках, визначених частиною шостою статті 7 Закону про ПВК/ФТ, в інших випадках, визначених установою самостійно у внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ, а також щодо:

- 1) клієнтів (осіб), щодо яких в установи за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта є **обґрунтовані підозри** про здійснення ними операцій ВК/ФТ, інших злочинів;
- 2) клієнтів (осіб), щодо яких в установи є підстави вважати, що вони є **компаніями-оболонками**.

НКЦПФР Неприйнятно високий ризик

Рекомендації

нести зовнішньоекономічні фінансові операції, що здійснюються на користь вигодонабувачів з росії і білорусі або осіб, які ними контролюються, зокрема:

1. перерахування коштів за межі України на підставі удаваних додаткових угод переуступки боргу, взаємозаліку вимог за імпорними контрактами, укладеними з резидентами російськоУ федерації та республіки білорусь, з метою виведення коштів на інш1 шдприємства, в тому числі в інті юрисдикції.
2. -перерахування коштів за межі України на підставі удаваних додаткових угод переуступки боргу, взаємозаліку вимог за договорами позики (займів, кредитів фінансовоУ допомоги), укладеними з резидентами російськоУ федерації та республіки білорусь, з метою повернення запозичених коштів іншим підприємствам в тому числі в інші юрисдикції (відсутність повної інформації щодо загальної суми позики встановлених/сплачених відсотків що надає можливість повернення позик, сплати відсотків через багато років);
3. -здійснення будь-яких операцій з цінними паперами, емітентами яких резиденти російської федерації та республіки білорусь або особи, афільовані з такими резидентами.

Низький ризик

- 58. Установа, у разі відсутності критеріїв ризику і відсутності підозр, **установлює низький ризик** стосовно ділових відносин з клієнтами, які користуються послугами установи з низьким рівнем ризику ВК/ФТ (наприклад, фінансові операції стосуються переважно оплати комунальних послуг, іншої звичайної діяльності населення).

59. Установа постійно вживає заходів для підтримання в актуальному стані (уключно зі здійсненням переоцінки рівня ризику за потреби):

- 1) власного ризик-профілю - у разі зміни бізнес-моделі, упровадження нових продуктів або послуг, що істотно відрізняються від наявних з огляду на притаманні їм ризику ВК/ФТ, але не рідше одного разу на рік;
- 2) ризик-профілю клієнта:
- під час здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
- у разі виявлення нових притаманних діловим відносинам (фінансовим операціям без встановлення ділових відносин) з клієнтом критеріїв ризику - не пізніше 15 дня місяця, наступного за місяцем, у якому було виявлено новий критерій ризику.

Заходи

- 60. Установа на постійній основі вживає заходів щодо виявлення критеріїв ризику, притаманних діловим відносинам (фінансовим операціям без встановлення ділових відносин) з клієнтом, аналізуючи інформацію, отриману за результатами **здійснення НПК**, та здійснені фінансові операції клієнта ***[із використанням відповідних автоматизованих програмних модулів (за наявності)]***.

Перелік клієнтів

- 61. Установа зобов'язана на постійній основі формувати та вести **в електронному вигляді переліки клієнтів** із встановленими/переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP (далі - Переліки клієнтів).
- ***Установа формує Переліки клієнтів із зазначенням таких даних:***
 - 1) дата здійснення установою оцінки;
 - 2) дата здійснення установою переоцінки (у разі зміни рівня ризику);
 - 3) дата виявлення належності клієнта до категорії PEP;
 - 4) для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

Вимоги до оцінки

- 62. Установа зобов'язана здійснювати **оцінку/переоцінку ризиків**, у тому числі притаманних її діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних її діяльності (**ризик-профіль установи**), та ризику своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатною продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для неї такі клієнти (ризик-профіль клієнтів).
- 63. Установа визначає перелік та обсяг необхідних до вжиття **заходів для ефективного управління ризиками ВК/ФТ** у межах попередньо визначеного прийнятного рівня ризиків установи.

64. Заходи з управління ризиками ВК/ФТ, зокрема, включають:

- 1) чіткий розподіл обов'язків та відповідальності між працівниками установи і постійний внутрішній контроль;
- 2) попередній **аналіз нових продуктів/послуг установи** з метою виявлення притаманних їм потенційних ризиків ВК/ФТ;
- 3) застосування лімітів, інших інструментів, які обмежують використання окремої послуги/продукту;
- 4) упровадження диверсифікованого підходу з отримання дозволу на встановлення (продовження) ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом, застосовуючи ризик-орієнтований підхід (за принципом: вищий ризик - вищий за посадою уповноважений працівник установи надає свій дозвіл, уключаючи керівників установи);
- 5) **отримання додаткового дозволу уповноваженого працівника установи / керівника установи на проведення окремих фінансових операцій із високим рівнем ризику в рамках встановлених ділових відносин;**
- 6) забезпечення моніторингу ділових відносин з клієнтом, що уможливають оперативне виявлення відповідних притаманних критеріїв ризику;
- 7) здійснення заходів НПК (уключно з посиленнями за потреби) та застосування принципу "знай свого клієнта", уключно з отриманням додаткової необхідної інформації для розуміння змісту діяльності клієнта та/або суті фінансової операції;
- 8) підвищення ступеня і характеру моніторингу ділових відносин з клієнтами високого рівня ризику;
- 9) регулярне та об'єктивне інформування керівництва установи про виявлені ризики ВК/ФТ та заходи з управління такими ризиками;
- 10) забезпечення розуміння працівниками установи своїх обов'язків у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом проведення навчальних заходів.

Аналіз ризиків за продуктом/послугою

- Грошові кошти та подібні до них активи [?]
- У своїх національних оцінках ризиків держави-члени повинні враховувати ризики, пов'язані з готівковими платежами, і вжити відповідних заходів для пом'якшення. [?]
- Органи влади повинні діяти на суми, нижчі від декларованих 10 000 євро поріг, де вони підозрюють злочинну діяльність.
- Фінансовий сектор [?] Держави-члени повинні вдосконалити системи моніторингу та виявлення, що застосовуються до продуктів, які більш схильні **до ризиків фінансування тероризму**.
- [?] Що стосується ризиків відмивання грошей, важливо, щоб держави-члени розробили та покращили реєстри **бенефіціарних власників**, щоб допомогти у здійсненні надійних процесів належної перевірки клієнта; [?]
- Держави-члени повинні продовжувати проводити тематичні перевірки, перевірок у певному секторі, вибір ризику ефективніший

Завдання установи

- 65. Установа **регулярно, але не рідше одного разу на рік, під час актуалізації свого ризик-профілю** переглядає наявні в установі заходи з управління ризиками щодо їх достатності й ефективності та розробляє додаткові заходи, якщо за результатами аналізу наявних заходів недостатньо для ефективного управління ризиками ВК/ФТ.
- 66. Установа визначає у внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ суть усіх заходів із застосування ризик-орієнтованого підходу.
- 67. Установа, застосовуючи спрощені або посилені заходи НПК, повинна бути здатною обґрунтувати такий свій підхід.
- 68. Установа **зобов'язана документувати всі вжиті заходи** щодо застосування нею ризик-орієнтованого підходу таким чином, щоб бути здатною продемонструвати відповідність цих заходів вимогам законодавства України з питань ПВК/ФТ.

69. Ознаками неналежної системи управління ризиками (НБУ) є:

- 1) **неналежне здійснення комплексної оцінки/переоцінки ризиків** ВК/ФТ установи, уключно з притаманними їй діяльності (ризик-профілю установи), документування їх результатів, заходів із моніторингу, контролю ризиків та підтримання ризик-профілю установи в актуальному стані для мінімізації використання послуг установи з метою ВК/ФТ;
- 2) **нездійснення НПК, неналежне здійснення оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин)** з клієнтами (ризик-профілів клієнтів), документування їх результатів, заходів із моніторингу, контролю ризиків та підтримання ризик-профілів клієнтів установи в актуальному стані для мінімізації використання послуг установи з метою ВК/ФТ;
- 3) **неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу**, що полягає в неналежному розумінні установою ризиків ВК/ФТ, невжиття пропорційних виявленим ризикам ефективних заходів щодо їх мінімізації (СЗНП для клієнтів із низьким ризиком та ПЗНП для клієнтів із високим ризиком), відсутність ризик-орієнтованої процедури погодження ділових відносин з клієнтами;
- 4) **невжиття своєчасних та адекватних заходів щодо мінімізації виявлених ризиків ВК/ФТ до прийнятного рівня ризиків ВК/ФТ;**

- 5) відсутність дієвих інструментів для запобігання/унеможливлення багаторазового, у великих обсягах проведення фінансових операцій (діяльності), щодо яких є підозри у використанні установи для ВК/ФТ чи вчинення іншого злочину, зокрема моніторингу ділових відносин з клієнтами та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються в процесі таких ділових відносин;
- 6) відсутність ефективного **внутрішнього контролю** з питань фінансового моніторингу, несвоєчасне виявлення внутрішнім аудитом (контролем) проблем та недоліків у внутрішній системі ПВК/ФТ та ознак неналежної системи управління ризиками ВК/ФТ;
- 7) відсутність ефективної системи **ескалації підозр та проблемних питань у сфері ПВК/ФТ**, що унеможливило своєчасний та дієвий порядок їх розгляду, уключно з повідомленням інформації/фактів, що стосуються випадків порушення або можливого порушення законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
- 8) відсутність належної системи **виявлення PEPs**, що призвело до невжиття належним чином установою щодо них додаткових заходів, визначених законодавством України у сфері ПВК/ФТ;
- 9) відсутність **належної системи виявлення КБВ** клієнтів;
- 10) незабезпечення установою **належного документування дій** працівників установи та фіксації подій, пов'язаних із виконання установою функцій СПФМ.

Неналежність системи управління ризиками

- 70. Система управління ризиками ВК/ФТ установи вважається **неналежною** в разі встановлення хоча б однієї з ознак, визначених у пункті 69 розділу IV цього Положення, та фактів багаторазового, у великих обсягах проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри у використанні установи для ВК/ФТ чи вчинення іншого злочину, що стали наслідком невиконання заходів ПВК/ФТ.

17. Ознаками неналежної системи управління ризиками (ФР) є:

- 1) неналежне здійснення оцінки/переоцінки ризиків притаманних діяльності (ризик-профілю суб'єкта первинного фінансового моніторингу), документування їх результатів, заходів із моніторингу, контролю ризиків та підтримання власного ризик-профілю в актуальному стані для мінімізації використання послуг суб'єкта первинного фінансового моніторингу з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- 2) нездійснення належної перевірки клієнтів, неналежне здійснення оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами (ризик-профілів клієнтів), документування їх результатів, заходів із моніторингу, контролю ризиків та підтримання ризик-профілів клієнтів в актуальному стані для мінімізації використання послуг суб'єкта первинного фінансового моніторингу з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- 3) неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, що полягає в неналежному розумінні суб'єктом первинного фінансового моніторингу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, невжиття пропорційних виявленим ризикам ефективних заходів щодо їх мінімізації (спрощених заходів належної перевірки для клієнтів із низьким ризиком та посилених заходів належної перевірки для клієнтів із високим ризиком), відсутність ризик-орієнтованої процедури погодження ділових відносин з клієнтами;
- 4) невжиття своєчасних та адекватних заходів щодо мінімізації виявлених ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення до прийнятного рівня ризиків;
- 5) відсутність дієвих інструментів для запобігання/унеможливлення багаторазового, у великих обсягах проведення фінансових операцій (діяльності), щодо яких є підозри у використанні суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема моніторингу ділових відносин з клієнтами та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються в процесі таких ділових відносин;
- 6) відсутність ефективного внутрішнього контролю з питань фінансового моніторингу, несвоєчасне виявлення внутрішнім аудитом (контролем) проблем та недоліків у внутрішній системі запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та ознак неналежної системи управління ризиками;
- 7) **відсутність належної системи виявлення клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами, що призвело до невжиття належним чином суб'єктом первинного фінансового моніторингу щодо них додаткових заходів, визначених законодавством України у сфері запобігання та протидії;**
- 8) відсутність належної системи виявлення кінцевих бенефіціарних власників клієнтів;
- 9) незабезпечення суб'єктом первинного фінансового моніторингу належного документування та фіксації подій, пов'язаних із виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Рішення НКЦПФР 23.02.2024 № 224

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2024 р. за № 365/41710

Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР. [На виконання частини другої](#) статті 5⁻¹ Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,

2. Форма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються [положенням](#), яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України

Рішення НКЦПФР 17.07.2024 № 13/21/879/К03

Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до [пункту 1](#) частини першої статті 7 Закону

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування **ризик-орієнтованого підходу** під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, особами, пов'язаними з політично значущими особами, з метою встановлення обґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин), унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, використовуючи ризик-орієнтований підхід, на постійній основі здійснює поглиблений моніторинг ділових відносин із клієнтами, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами, уключаючи фінансові операції, що проводяться в процесі таких ділових відносин.

Метою такого поглибленого моніторингу є оперативне виявлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу:

- 1) фінансових операцій, що містять ознаки підозрілості фінансових операцій;
 - 2) фінансових операцій, що не відповідають ризик-профілю клієнта, та/або очікуванням суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо обсягу фінансових операцій, що можуть раціонально пояснюватися з огляду на наявну інформацію щодо клієнта;
 - 3) нових істотних обставин та подій щодо клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами, які можуть значно вплинути на рівень ризику ділових відносин із ним.
- У разі, якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, то суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний не менше ніж протягом дванадцяти місяців продовжувати враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, визначених у [пунктах 2-4](#) частини чотирнадцятої статті 11 Закону, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні.

Нові рішення НКЦПФР

3 липня 2026 року відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Під час засідання члени Комісії [ухвалили](#) 44 рішення, що стосуються вдосконалення нормативно-правової бази, розгляду законодавчих ініціатив, регулювання діяльності професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також захисту інвесторів.

Окремі рішення стосувалися реєстрації випусків акцій і корпоративних облігацій, діяльності інститутів спільного інвестування, погодження посадових осіб професійних учасників ринку, авторизації рейтингового агентства, а також інформування інвесторів про сумнівні інвестиційні проекти.

Періоди актуалізації даних про клієнта

- 13. Установа зобов'язана забезпечувати актуалізацію даних про клієнта (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього):
 - 1) **не рідше одного разу на рік**, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є високим;
 - 2) **не рідше одного разу на три роки**, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є середнім;
 - 3) **не рідше одного разу на п'ять років** - в інших випадках за умови відсутності підозр.

Дії фінустанови на фондовому ринку

- 9. Обсяг дій при застосуванні кожної з вимог щодо здійснення **належної перевірки клієнтів** визначається суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.
- 10. **Результати оцінки ризику / переоцінки клієнта та управління ними документуються** до або під час встановлення ділових відносин та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення належної перевірки клієнта.
- 11. Виконавчий орган (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу **не рідше одного разу на рік розглядає результати оцінки ризик-профілю** суб'єкта первинного фінансового моніторингу, затверджує відповідне рішення за результатами такого розгляду та доводить до відома відповідального працівника для його подальшого виконання.

Дії СПФМ на фондовому ринку

- 15. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу **на постійній основі вживає заходів** щодо виявлення критеріїв ризику, притаманних діловим відносинам (фінансовим операціям без встановлення ділових відносин) з клієнтом, аналізуючи інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнта, та здійснені фінансові операції клієнта.
- 16. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу **зобов'язаний здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків**, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб'єкта первинного фінансового моніторингу), та ризику своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнтів).

Скорингова ризик-модель -

- модель оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, яка розраховує певний інтегрований показник (score) на основі питомої ваги притаманних діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом критеріїв ризику, що надалі використовується для присвоєння відповідного рівня ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом;

Процес застосування

- 56) **скорингова ризик-модель - модель** оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, яка розраховує певний інтегрований показник (score) на основі питомої ваги притаманних діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом критеріїв ризику, що надалі використовується для присвоєння відповідного рівня ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом;
- Банк за результатами здійснення оцінки ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) із клієнтом установлює рівень ризику, **використовуючи скорингову ризик-модель**, що враховує наявність притаманних клієнту, його діяльності (у тому числі тієї, що очікується на етапі встановлення ділових відносин із клієнтом) критеріїв ризику.

Рішення НКЦПФР

- **11.03.2021 № 176 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку** із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [№ 1254 від 18.10.2022](#)}

5. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги щодо:

- 7) управління ризиками
- **II. Належна організація та проведення первинного фінансового моніторингу**
- 2) забезпечує **функціонування системи управління ризиками** легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- 5) забезпечує достатню інформованість та обізнаність керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо їхніх обов'язків у сфері запобігання та протидії, а також щодо притаманних ризик-профілю суб'єкта первинного фінансового моніторингу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

Нові рішення НКЦПФР

НКЦПФР [постановою від 21.08.2024 N](#)

[13/21/1046/K01](#) затвердила Методичні рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, з **виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов'язані із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.**

Першим елементом режиму протидії фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі - ФРЗМЗ) є запровадження цільових фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб.

Стандарти FATF вимагають запровадити Цільові фінансові санкції. Їх застосовують до осіб та/або підприємств, визначених Радою Безпеки ООН або відповідними комітетами, що створюються Радою Безпеки.

Дії СПФМ фондового ринку

- 7) запроваджує та **постійно вдосконалює систему внутрішнього аудиту** (контролю) з питань запобігання та протидії та/або залучає незалежних аудиторів, зокрема забезпечує своєчасне виявлення внутрішнім аудитом (контролем) та/або незалежним аудитом проблемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- 12) розробляє та здійснює заходи з **належної перевірки клієнта з метою розуміння суті діяльності клієнта**, мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, що дає змогу бути впевненими що фінансові операції клієнта відповідають наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про нього, його бізнес, ризик-профіль, уключаючи в разі потреби джерела походження його коштів/статків, встановлення кінцевого бенефіціарного власника для оперативного виявлення незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій (діяльності);

IV. Розробка та впровадження Правил фінансового моніторингу і Програми здійснення фінансового моніторингу

- **3. Правила та Програма розробляються відповідальним працівником** з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності і міжнародних стандартів у цій сфері та затверджуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

8. Правила містять такі окремі розділи, зміст яких відповідає їх назві:

- 5) **критерії ризиків легалізації** (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- 6) **запровадження ризик-орієнтованого підходу** під час здійснення процедур з запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- 7) **опис процедур суб'єкта первинного фінансового моніторингу з управління ризиками легалізації** (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі, створення та забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, що передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку/переоцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх мінімізації;

Список сумнівних інвест проектів НКЦПФР

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) [включила](#) до списку ненадійних інвестиційних проектів ще 14 кейсів: Gerchik & Co Stocks – <https://gerchik-stocks.com/> <https://gerchikco.market/>

Finteria – <https://finteria.pro/ru/>

Investizo – <https://investizo.com/ru>

LiquidityX – <https://www.liquidityx.com/eu/ru/>

ActivTrades – <https://www.activtrades.com/ru>

LCG – <https://www.lcg.com/int/ru/>

PaxForex – <https://ru.paxforex.org/>

SFCRYPTO – <https://sfcrypto.cc/>

BITDEER – <https://www.bitdeer.com/ru>

AST MINING – <https://astmining.net/>

ForexMart – <https://theforexmart.com/ru>

Tradeview Financial Markets SAC – <https://www.tradeviewlatam.com/ru/>

PO TRADE – <https://po.trade/uk>

Trust Capital – <https://trustcapitaltc.eu/>

Повний перелік проектів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «[Захист прав інвесторів](#)». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проект у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «[10 ознаками сумнівності інвестиційного проекту](#)», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.

2 липня 2024 Рішення НКЦПФР

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів:

Bitcoin Minetrix – <https://bitcoinminetrix.com/ru>

F2Hash – <https://f2hash.com/>

BitFuFu – <https://www.bitfufu.com/>

TEC Crypto – <https://www.teccrypto.com/>

BDSwiss – <https://km.bdswiss.com/ru/>

FXCC – <https://www.fxcc.com/uk>

Binarymate – <https://binarymate.com/ru>

DAXBASE – <https://daxbase.com/ru>

CENTOBOT – <https://www.centobot.com/ru>

BinBot PRO – <https://binbotpro.com/ru>

Forex Prop Firm (FPF) – <https://home.forexpropfirm.com/>

Connex – <https://tradewith.connexfx.com/>

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «[Захист прав інвесторів](#)». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «[10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту](#)», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.

08.05.2025

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) під час засідання профільного Комітету ухвалила рішення про виключення ТОВ «ГОНЗО ІНВЕСТ» (Gonzo Invest) зі списку сумнівних інвестиційних проєктів.

Оприлюднення НКЦПФР [списку](#) підозрілих інвестпроєктів та співпраця з Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (IOSCO) в цьому напрямі створюють стимул для виходу з тіньового сектору.

Цей кейс став показовим прикладом того, як компанія, що раніше викликала занепокоєння регулятора, змогла здійснити відповідальні кроки до легалізації своєї діяльності. Нагадаємо, у серпні 2023 року Gonzo Invest було внесено до списку SCAM-проєктів через відсутність ліцензії та ознаки потенційної ненадійності.

Проте компанія належним чином відреагувала на зауваження НКЦПФР, надала усі необхідні документи та успішно пройшла процедуру ліцензування. Рішення Комісії про видачу ліцензії базувалося на ретельному аналізі наданої інформації, документів та результатів відповідних перевірок. Як результат, Gonzo Invest [отримала](#) офіційний дозвіл на провадження діяльності з інвестиційного консультування. Відтепер компанія діє виключно у межах чинного законодавства. Комісія і надалі забезпечуватиме прозорість та стабільність ринку, здійснюючи постійний моніторинг його учасників і оперативно реагуючи на будь-які зміни, що можуть вплинути на інвестиційну безпеку.

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення 08.07.2016 № 584

- Критерій ризику - ознака, характеристика, параметри або їх сукупність, за якими здійснюється оцінка ризику;
- оцінка ризику - аналіз ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність, результатом якого є визначення **рівня ризику** легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

28 червня 2024 року

Кабінет Міністрів [повідомляє](#) про ухвалення постанови, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.

Відтепер надавачі послуг е-ідентифікації та кваліфіковані надавачі е-довірчих послуг матимуть *чіткі вимоги до надання послуг, до своїх працівників, а також вимоги з безпеки та захисту інформації.*

Також ухвалені зміни:

пришвидшать підтвердження даних користувачів за допомогою реєстрів для надання та отримання послуг, дозволять реєструвати користувачів засобів електронної ідентифікації; створять умови для отримання засобів е-ідентифікації з відповідними рівнями довіри; актуалізують перелік гармонізованих стандартів.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 28 червня 2024 р. № 764 Київ

Деякі питання електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 764 **ВИМОГИ** до надавачів послуг електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг **56 сторінок**

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення 08.07.2016 № 584 втратило чинність

Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення N 465 від 28.12.2022

- **Критерій ризику** - ознака, характеристика, параметри або їх сукупність, за якими здійснюється оцінка ризику;
- **оцінка ризику** - аналіз ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність, результатом якого є визначення **рівня ризику** легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

Нові критерії ризиків затверджені наказом Мінфіну України від 28.12.2022 №465

- Новий документ містить 36 критеріїв за типом клієнта (раніше було 12).
- Наприклад, раніше критерієм ризику за типом клієнта був факт відношення особи до публічного діяча, його близької особи або пов'язаної з ним особи (далі - PEPs). Нові критерії відносять до ризикових не усіх без винятку PEPs, а тільки тих:
- - які приховують особистість, використовуючи, зокрема, корпоративні інструменти для приховування належності до КБВ, права власності, країни, здійснення підприємницької діяльності. Загалом визначено 4 інструменти такого уникнення.
- - які мають певні індивідуальні характеристики та поведінку як то небажання надавати пояснення, надання неточної інформації тощо
- - стосовно яких є негативна/підозріла інформація
- - стосовно яких наявна інформація щодо повноважень та функціональних обов'язків, які можуть містити ризики, наприклад, наявність доступу до державних активів, бюджетних коштів, вплив на орган, що видає дозвільні документи і та ін.
- https://biz.ligazakon.net/analytcs/218501_nov-kriter-riziku-dlya-fnmonitoringu-na-shcho-zvernuti-uvagu-spfm

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу за наказом Мінфіну

- професійні учасники ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
- професійні учасники організованих товарних ринків;
- постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;
- спеціально визначені суб'єкти (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):
- адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
- нотаріуси;
- суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
- особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
- суб'єкти аудиторської діяльності;
- бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
- суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
- суб'єкти господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
- суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
- суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності.

Вимоги до критеріїв

- 6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу визначає пріоритетність/значущість розроблених критеріїв ризику, ураховуючи можливі **наслідки/вплив таких ризиків**.
- 7. Відповідно **до розроблених критеріїв ризиків** суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановлює рівень ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), які мають низький, середній, високий ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

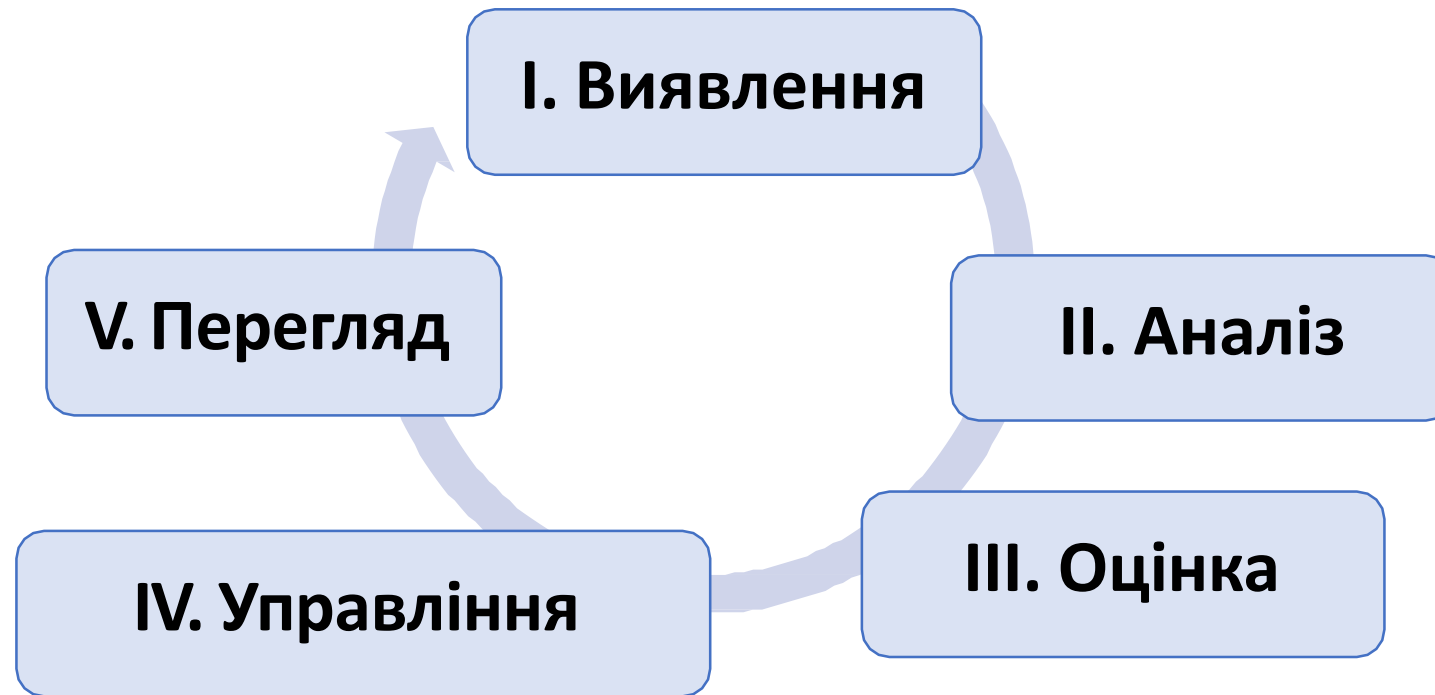
Дії щодо визначення рівня ризику

- Суб'єкт первинного фінансового моніторингу **вперше** визначає та документує рівень ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), відповідно до внутрішніх документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до проведення фінансової операції або відкриття рахунку.
- За результатами вжиття заходів з управління ризиками, зокрема, їх переоцінки, **рівень ризику може бути змінений**, що фіксується окремо.

8. З метою управління ризиками з урахуванням ризик-орієнтованого підходу при проведенні оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) суб'єкт первинного фінансового моніторингу враховує:

- **1) інформацію** з метою формування уявлення про клієнта, сутність його діяльності, рівень операцій, що плануються ним проводити шляхом заповнення документа для здійснення належної перевірки;
- **2) інформацію** щодо клієнта, наявну у суб'єкта первинного фінансового моніторингу, і ту, що отримана з офіційних та/або надійних джерел інформації;
- **3) оцінку** репутації клієнта на підставі розроблених суб'єктом первинного фінансового моніторингу критеріїв ризику;
- **4) інформацію**, отриману суб'єктом первинного фінансового моніторингу під час моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
- **5) додаткову інформацію**, що отримана від Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, державних реєстраторів на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу, наданого з метою виконання покладених на нього [Законом](#) завдань, а також інформацію, яка є публічною (відкритою).

Цикл оцінки ризик-профілю установи



2) ризик-профілю клієнта:

- під час здійснення заходів щодо **актуалізації** даних про клієнта;
- у разі виявлення нових притаманних діловим відносинам (фінансовим операціям без встановлення ділових відносин) **з клієнтом критеріїв ризику** - не пізніше 15 дня місяця, наступного за місяцем, у якому було виявлено **новий критерій ризику**.

Обов'язок здійснювати оцінку ризику

- На етапі встановлення ділових відносин або у процесі обслуговування клієнта суб'єкт (відокремлений підрозділ) на підставі аналізу ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність здійснює **оцінку ризику** цього клієнта з урахуванням **критеріїв ризику**, що визначаються відповідно до законодавства.
- Оцінювання ризику клієнта здійснюється за відповідними критеріями, зокрема ***за типом клієнта, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи***, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів, послуг, які клієнт отримує від суб'єкта.
- Суб'єкт зобов'язаний **розробляти власні критерії ризику** легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням критеріїв ризику, визначених відповідно до законодавства, та особливостей діяльності суб'єкта.

Критерії ризику за географічним розташуванням

- Оцінювання ризику за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта здійснюється стосовно клієнта, іноземна держава перебування (проживання) та/або реєстрації якого або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, є державою, про яку з надійних джерел відомо, що вона:
- 1) включена до Переліку держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій
- 2) підтримує терористичну діяльність, підпадає під санкції,
- 3) віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
- 4) має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,

III. Критерії ризику, пов'язані з географічним розташуванням держави проживання (перебування, реєстрації) клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів

- Під час розробки власних географічних критеріїв ризику СПФМ мають врахувати державу (територію):
- місцезнаходження СПФМ (його материнської компанії, філій, представництв, дочірніх компаній) та географію надання СПФМ своїх послуг;
- походження або місця розташування джерел статків (багатства) або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями;
- надання послуг;
- реєстрації та/або місцезнаходження (проживання) клієнта;
- реєстрації, місцезнаходження КБВ клієнта та/або основних контрагентів клієнта;
- у якій здійснюється основна господарська діяльність клієнта;
- майбутнього розташування/реєстрації чи здійснення господарської діяльності (для потенційних угод);
- розташування фінансової установи, яку використовує клієнт.

. СПФМ для формування власного переліку країн (територій) мають враховувати такі значення географічних критеріїв ризику під час оцінки ризиків з **урахуванням ризик-орієнтованого підходу**:

- 1) держави, що здійснюють **збройну агресію проти України**;
- 2) держави (території), віднесені Кабінетом Міністрів України до **переліку офшорних зон**, згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 143-р;
- 3) **непідконтрольні Україні території або тимчасово окуповані території України**, або території, розташовані у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій;
- 4) **держави з переліку високоризикових держав (юрисдикцій) FATF, щодо яких застосовуються посилені заходи належної перевірки та/або контрзаходи** з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (чорний список FATF);
- 5) держави (території) мають **стратегічні недоліки у сфері запобігання** та протидії відповідно до заяв FATF (сірий список FATF);
- 6) держави (території) визначені Європейською комісією **як країни зі слабкими режимами запобігання та протидії**;
- 7) держави (території), яким притаманний підвищений ризик корупції;
- 8) держави (території), яким притаманний підвищений ризик фінансування тероризму;
- 9) держави (території), **які не співпрацюють у наданні інформації про бенефіціарне володіння** (визначення таких країн встановлюється шляхом перегляду звітів про взаємну оцінку FATF або звітів Глобального форуму OECD щодо дотримання міжнародних стандартів прозорості оподаткування).

4.Посилення географічного критерію у застосуванні ризико-орієнтовного підходу

•Складові оцінки ризик-профілю !

- 1) характеру та масштабу діяльності установи;
- 2) джерел фінансування бізнесу (власні або залучені кошти);
- 3) продуктів та послуг, що надаються установою;
- 4) видів клієнтів та їх ризик-профілю;
- 5) **географічного розташування установи, географічного розташування держави реєстрації клієнтів або установ, через які установа здійснює передавання (отримання) активів;**
- 6) каналів/способів надання (отримання) послуг;
- 7) контрагентів, за участю яких установа проводить дії з активами;
- 8) інших значущих факторів, пов'язаних із діяльністю установи.

Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу

- СПФМ **зобов'язаний** у своїй діяльності застосовувати **ризик-орієнтований підхід**, враховуючи відповідні **критерії ризику**, зокрема, пов'язані з його клієнтами, **географічним розташуванням держави реєстрації** клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, **видом товарів та послуг**, що клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, **способом надання** (отримання) послуг.
- Ризик-орієнтований підхід має бути **пропорційний** характеру та масштабу діяльності СПФМ.
- **2. Застосування ризик-орієнтованого підходу** здійснюється в порядку, визначеному **внутрішніми документами** з питань фінансового моніторингу СПФМ, з урахуванням рекомендацій відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, які згідно із цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Ризик-орієнтований підхід – основна ідея Закону

- ! Критерії ризиків визначаються СПФМ самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно: Національним банком України - для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду; При визначенні критеріїв ризиків СПФМ повинен враховувати типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії, підготовлені Держфінмоніторингом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, результати національної оцінки ризиків, а також рекомендації СДФМ.
- частина четверта статті 7 Закону
- НФУ, як правило, мають більш широке географічне охоплення ніж банки і здійснюють перекази з використанням готівкових коштів. (НОР 2022)

Критерії ризику за географічним розташуванням

- Оцінювання ризику за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта здійснюється стосовно клієнта, іноземна держава перебування (проживання) та/або реєстрації якого або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, є державою, про яку з надійних джерел відомо, що вона:
- 1) включена до Переліку держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій
- 2) підтримує терористичну діяльність, підпадає під санкції,
- 3) віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
- 4) має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,

Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» **№ 465 від 28.12.2022 року**

- Ці Критерії розроблено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
- з метою виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія) щодо застосування ними **ризик-орієнтованого підходу**

Географічні критерії

- 39. Установа повинна враховувати географічні критерії ризику, приділяючи, зокрема, особливу увагу **державам (територіям), що не виконують рекомендації FATF**, або які мають стратегічні недоліки у сфері ПВК/ФТ (відповідно до заяв FATF), державам, що здійснюють **збройну агресію проти України** у значенні, наведеному в [статті 1](#) Закону України "Про оборону України", наявності/відсутності військових конфліктів, терористичних груп та/або організацій на території держави (території).
- 40. Географічні критерії ризиків установи мають також враховувати **місцезнаходження самої установи (її материнської установи, філій, представництв, дочірніх установ)** та географію надання установою своїх продуктів та/або послуг.
- 41. Установа під час визначення **свого ризик-профілю** зобов'язана також враховувати наявність і **характер санкцій**, які до неї застосовані.

III. Критерії ризику, пов'язані з географічним розташуванням держави проживання (перебування, реєстрації) клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів

- Під час розробки власних географічних критеріїв ризику СПФМ мають врахувати державу (територію):
- місцезнаходження СПФМ (його материнської компанії, філій, представництв, дочірніх компаній) та географію надання СПФМ своїх послуг;
- походження або місця розташування джерел статків (багатства) або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями;
- надання послуг;
- реєстрації та/або місцезнаходження (проживання) клієнта;
- реєстрації, місцезнаходження КБВ клієнта та/або основних контрагентів клієнта;
- у якій здійснюється основна господарська діяльність клієнта;
- майбутнього розташування/реєстрації чи здійснення господарської діяльності (для потенційних угод);
- розташування фінансової установи, яку використовує клієнт.

Контроль підкритеріїв географічного критерію

- 1) держави, що здійснюють **збройну агресію проти України;**
 - Питання змін у рішеннях Уряду
 - що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в [статті 1](#) Закону України "Про оборону України"
-
- 2) держави (території), віднесені Кабінетом Міністрів України до **переліку офшорних зон**, згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 143-р;

Розпорядження КМУ 23 лютого 2011 р. N 143-р Про віднесення держав до переліку офшорних зон

Британські залежні території

Острів Гернсі

Острів Джерсі

Острів Мен

Острів Олдерні

Європа

Андорра

Гібралтар

Монако

Африка

Ліберія

Намібія

Сейшельські Острови

Південна Азія

Мальдівська Республіка

Тихоокеанський регіон (10)

Карибський регіон (20)

Контроль підкритеріїв географічного критерію

3) **непідконтрольні Україні території або тимчасово окуповані території України**, або території, розташовані у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій; Рішення

- Рішення про віднесення території до зон бойових дій (або тимчасово окупованих) приймає **Міністерство розвитку громад та територій України** (Мінрозвитку). Цей наказ видається на основі пропозиції обласних військових адміністрацій та погоджується з Міністерством оборони України, враховуючи дані від Головнокомандувача ЗСУ
- Зміни Уряд ухвалив зміни до постанови КМУ від 6 грудня 2022 р. № 1364, які запроваджують більш чіткий та прозорий алгоритм визначення статусу територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими. 28 січня 2026 року Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 31 березня 2026 року. Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №562 від 18.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 7 квітня 2026 року. Міністерство розвитку громад та територій України **Наказом №987 від 26.05.2026** внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією

Країни «чорного» списку

- Юрисдикції з високим рівнем ризику, які підлягають заклику до дій — 2026
- Демократична Республіка Корея | Іран | М'янма
- <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-June-2023.html>

ФАТФ Сірий список 13 лютого 2026 року

Країна

[Алжир](#) , [Ангола](#) , [Болівія](#) , [Болгарія](#) , [Камерун](#) , [Кот-д'Івуар](#) , [Демократична Республіка Конго](#) , [Гаїті](#) , [Кенія](#) , [Кувейт](#) , [Лаос](#) , [Ліван](#) , [Монако](#) , [Намібія](#) , [Непал](#) , [Папуа-Нова Гвінея](#) , [Південний Судан](#) , [Сирія](#) , [Венесуела](#) , [В'єтнам](#) , [Віргінські острови \(Велика Британія\)](#) , [Ємен](#)

Сірий список 19 червня 2026 року

Країна

[Ангола](#) , [Болівія](#) , [Боснія і Герцеговина](#) , [Болгарія](#) , [Камерун](#) , [Кот-д'Івуар](#) , [Демократична Республіка Конго](#) , [Гаїті](#) , [Ірак](#) , [Кенія](#) , [Кувейт](#) , [Лаос](#) , [Ліван](#) , [Монако](#) , [Непал](#) , [Папуа-Нова Гвінея](#) , [Південний Судан](#) , [Сирія](#) , [Венесуела](#) , [В'єтнам](#) , [Віргінські острови \(Велика Британія\)](#) , [Ємен](#)

Офіційні посилання на «чорні списки» ЄС (станом на березень 2026 року):

1. Список країн високого ризику (AML/CFT)

Цей список стосується боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Офіційна сторінка Єврокомісії: [High-risk third countries](#) — тут публікується актуальна консолідована версія списку.

Останні законодавчі акти (включення РФ):

[Делегований регламент \(ЄС\) 2026/46](#) — про додавання **Росії** до списку.

[Делегований регламент \(ЄС\) 2026/83](#) — про додавання **Болівії** та **Британських Віргінських Островів**, а також виключення ПАР, Нігерії та інших.

. Список юрисдикцій, що не співпрацюють (Податковий чорний список)

Цей список оновлюється Радою ЄС двічі на рік (лютий та жовтень).

Офіційна сторінка Ради ЄС: [EU list of non-cooperative jurisdictions](https://tax.europa.eu/tax-cooperation/tax-evasion-and-avoidance/non-cooperative-jurisdictions) — містить актуальний перелік країн Додатка I (чорний список) та Додатка II (сірий список).

Останнє оновлення (17 лютого 2026): Прес-реліз Ради ЄС — деталі про включення **В'єтнаму** та **Островів Теркс і Кайкос**.

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-counteracting-financing-terrorism-international-level_en

Остання версія списку третіх країн з високим рівнем ризику

3 та 4 грудня 2025 року Європейська Комісія ухвалила два нові Делеговані регламенти [\(ЄС\) 2026/46](#) та [\(ЄС\) 2026/83](#) стосовно третіх країн, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму. Ці Делеговані регламенти вносять зміни до [Делегованого регламенту \(ЄС\) 2016/1675](#).



Наступні юрисдикції визначені як такі, що мають стратегічні недоліки в своїх режимах боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму:

Третя країна високого ризику
Афганістан 23 вересня 2016 року
Алжир 5 серпня 2025 року
Ангола 5 серпня 2025 року
Болівія 29 січня 2026 року
Британські Віргінські острови 29 січня 2026 року
Камерун 18 жовтня 2023 року
Кот-д'Івуар 5 серпня 2025 року
Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) 23 вересня 2016 року
Демократична Республіка Конго 16 березня 2023 року
Гаїті 13 березня 2022 року
Іран 23 вересня 2016 року
Кенія 5 серпня 2025 року

Демократична Республіка Конго 16 березня 2023 року
Гаїті 13 березня 2022 року
Іран 23 вересня 2016 року
Кенія 5 серпня 2025 року
Лаос 5 серпня 2025 року
Ліван 5 серпня 2025 року
Монако 5 серпня 2025 року
М'янма 1 жовтня 2020 року
Намібія 5 серпня 2025 року
Непал 5 серпня 2025 року
Російська Федерація 29 січня 2026 року
Південний Судан 13 березня 2022 року
Сирія 23 вересня 2016 року
Тринідад і Тобаго 6 березня 2018 року
Вануату 23 вересня 2016 року
Венесуела 5 серпня 2025 року
В'єтнам 18 жовтня 2023 року
Ємен 23 вересня 2016 року

ЄС вперше рухається окремо від FATF після створення власного регулятора – Європейського органу з питань боротьби з відмиванням коштів (AMLA). З 2027 року він братиме участь у підготовці чорного списку.

До виконавчої ради AMLA планують долучити нідерландську посадовцю Генні Вербек-Кустерс, колишню голову Egmont Group. За даними джерел, вона вже успішно пройшла закриті слухання в Європарламенті, а голосування щодо її призначення призначене на 15 грудня 2025 року. .

Додаткові географічні критерії ЄС

- Оприлюднений перелік був визначений за підсумками аналізу 54-х «пріоритетних юрисдикцій», розроблених Європейською Комісією та оприлюднених 13 листопада 2018 року.
- За розробленою методикою, для включення у такий перелік країна має відповідати, принаймні, одному з таких критеріїв:
 - - Країни мають системний вплив на інтегральну єдність фінансової системи ЄС;
 - - Країни розглядаються МВФ як міжнародні офшорні фінансові центри;
 - - Країни мають велике економічне значення та потужні економічні зв'язки з ЄС.
- До таких «пріоритетних юрисдикцій» увійшла й Україна, разом з такими країнами як **Бразилія, Канада, Індія, росія, Ізраїль, Японія, США** та інші.
- Заслугує на увагу й той факт, що Україну включено до так званого переліку країн «першого пріоритету», до якого включено 47 міжнародних юрисдикцій, які були визначені Європолем або Європейською службою зовнішніх дій як такі, що піддаються загрозам відмивання грошей або ризикам, пов'язаним із фінансування тероризму, або увійшли до переліку юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС у питаннях оподаткування за європейськими правилами, або які потрапили у поле зору FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей).
- У цьому переліку Україна знову позначена разом з [США](#), Мексикою та Австралією, що навряд чи може бути втіхою для сприйняття факту сусідства з такими країнами, як Афганістан, Ірак, Лівія, Марокко або Російська Федерація.

За географічними критеріями ризику оцінюються ризики клієнтів

- які є громадянами держав, зазначених у пункті 3 цього розділу, та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є такі держави;
- які є юридичними особами - резидентами держав, зазначених у пункті 3 цього розділу;
- КБВ яких є громадяни держав, зазначених у пункті 3 цього розділу, та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є такі держави;
- засновником (учасником, акціонером) або власником яких прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держави, зазначені у пункті 3 цього розділу.

СПФМ

- Може додатково складатися
власний список ризикових країн

Публічний приклад СПФМ власний перелік

- ПЕРЕЛІК держав і територій1 1. Ісламська Республіка Іран; 2. Корейська Народно- Демократична Республіка;
- 3. Федеративна Республіка Сомалі;
- 4. Сирійська Арабська Республіка (Сирія);
- 5. Держава Лівія;
- 6. Республіка Судан;
- 7. Республіка Куба;
- 8. Придністровська Молдавська Республіка;
- 9. **Республіка Союзу М'янма;**
- 10. Боліварська Республіка Венесуела;
- 11. Крим;
- 12. **Нікарагуа;**
- 3. Афганістан.

НОР 2022

найпоширенішими країнами реєстрації суб'єктів/об'єктів нерухомості, про які запитувала Україна в запитах до іноземних ПФР були: Україна – 23 (16%), Кіпр – 16 (11%), Польща – 12 (9%), ОАЄ – 10 (7%).

географії реєстрації/походження бенефіціарних власників (контролерів, підписантів, уповноважених осіб) суб'єктів запитів та встановлено 36 країн
Запити по рахунках відкритих 39 країн на першому місці Латвія

Встановлено, що ПЕП та пов'язані з ними особи володіють банківськими рахунками (Латвія, Острів Мен, БВО, Чехія, Литва), відкритими в їх юрисдикціях, є бенефіціарними власниками компаній (Великобританія, Панама, БВО, Естонія, Кіпр, Мальта), а також володіють об'єктами нерухомості (Австрія, Великобританія).

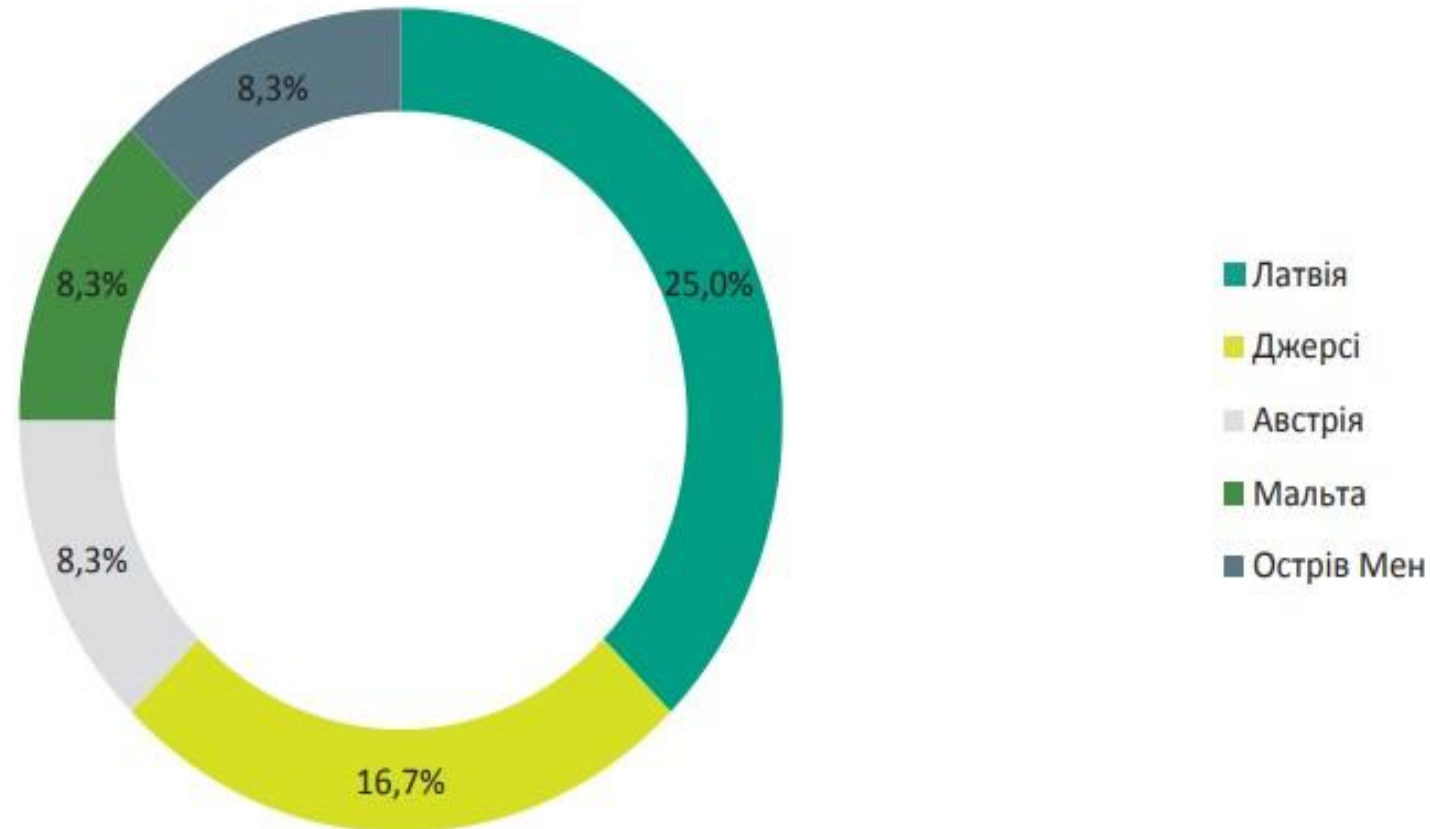


Рис. 2.50. Юрисдикції відкриття банківських рахунків ПЕП та пов'язаними з ними особами у схемах ВК¹⁸⁷

Скорингова ризик-модель -

- модель оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, яка розраховує певний інтегрований показник (score)
- на основі **питомої ваги** притаманних діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом критеріїв ризику, що надалі використовується для присвоєння відповідного рівня ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом;

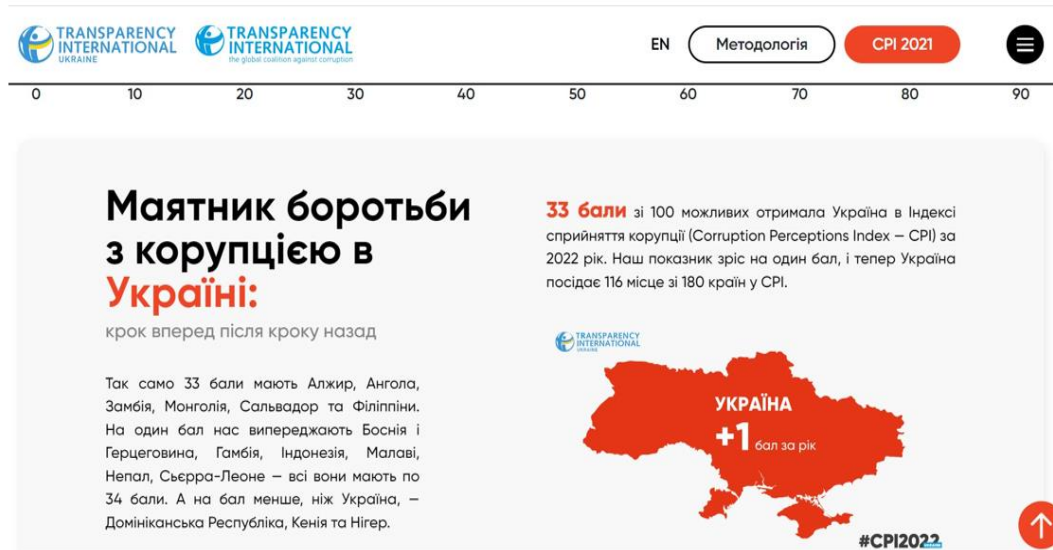
Контроль підкритеріїв географічного критерію

- 7) держави (території), яким притаманний підвищений ризик корупції;
 - яким притаманний підвищений ризик корупції (*актуальний перелік зазначено на офіційному сайті Transparency International за посиланням <https://images.transparencycdn.org>*) – Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Північна Корея.
- 8) держави (території), яким притаманний підвищений ризик фінансування тероризму;
 - яким притаманний підвищений ризик фінансування тероризму (*актуальний перелік зазначено на офіційному сайті Інституту економіки та миру за посиланням <https://www.economicsandpeace.org>*) – Афганістан, Ірак, Нігерія, Сирія, Пакистан, Сомалі
- на території яких наявні військові конфлікти – Ємен, Сирія, Афганістан, Лівія, Центральноафриканська Республіка (<https://ussd.org.ua/wp-content/>)
- 9) держави (території), **які не співпрацюють у наданні інформації про бенефіціарне володіння** (визначення таких країн встановлюється шляхом перегляду звітів про взаємну оцінку FATF або звітів Глобального форуму OECD щодо дотримання міжнародних стандартів прозорості оподаткування)

7) держави (території), яким притаманний підвищений ризик корупції;

Індекс сприйняття корупції в Україні

Україна втратила один бал в Індексі сприйняття корупції та посіла 116 місце.



• ([англ.](#) *Corruption Perceptions Index, CPI*) — щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією [Transparency International](#) з 1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня [корупції](#), який ґрунтується на оцінках підприємців та аналітиків. У рейтингу відтворюється сприйняття корупції у 167 країнах за шкалою від 100 (немає корупції) до 0 (надзвичайна корупція).

8) держави (території), яким притаманний підвищений ризик фінансування тероризму;

Прогноз Фергюсона Алекс письменник англ

XXI століття стане епохою боротьби між глобальними мережами (цифрові корпорації, терористичні угруповування, соцмережі — і можна додати: віртуальна і блокчейн економіка, ігрові спільноти) та державними інститутами («вежами»), а результат визначить характер світового порядку (фактично, це і **є турбулентність 2017-2027(?) років**

Держави за Глобальним індексом тероризму (GTI)

**Афганістан, Сомалі, Нігерія,
Малі, Буркіна-Фасо, Нігер,
Пакистан, Ірак, Ізраїль**

НОР 2022

Основними ризиками системи ПВК/ФТ України, які було ідентифіковано та оцінено за результатами першої НОР були:

низький рівень доходів населення;

прояви тероризму та сепаратизму;

Основними ризиками системи ПВК/ФТ України, які було ідентифіковано та оцінено за результатами другої НОР були:

прояви тероризму та сепаратизму;

Крім того, однією із загроз економічній безпеці України є **міжнародний** у сфері боротьби з міжнародним тероризмом СБУ ефективно взаємодіє зі спецслужбами та ПО іноземних держав. Протягом 2019 року блоковано спроби використати Україну для переховування та транзиту зловмисників, які перебувають у міжнародному розшуку, *затримано 10 осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних та екстремістських організацій*

Актуальні тенденції розвитку міжнародного тероризму:

За результатами аналітичних досліджень можна виділити наступні

- ❑ перманентний **процес поширення тероризму** у світі, і як наслідок збільшення кількості жертв та зростання відчуття незахищеності та невпевненості серед населення;
- ❑ значні фінансові втрати та перерозподіл ресурсів держав;
- ❑ зниження активності деяких терористичних організацій;
- ❑ посилення впливу на політичні процеси;
- ❑ **використання новітніх технологій у терористичній діяльності та її фінансуванні;**
- ❑ вплив міграційних процесів;
- ❑ збільшення глобальної загрози з боку ІДІЛ та подібних до неї ультрарадикальних міжнародних терористичних організацій.

Загроза тероризму та сепаратизму походить не лише від великих терористичних груп та організацій, джерелом цієї загрози також можуть бути **невеликі терористичні осередки або окремі терористи, що схильні до вчинення терористичних актів** та завдання істотної шкоди суспільству. У зв'язку з цим важливо виявити й ліквідувати мережі фінансування терористичних угруповань усіх типів.

Географічні центри тероризму

Африка на південь від Сахари, зокрема Сахель, стала світовим епіцентром тероризму, що суттєво впливає на структури та географію потоків фінансування тероризму.

Події в Сирії та їхній потенційний вплив на фінансові потоки, пов'язані з фінансуванням тероризму, також потребують пильного та постійного моніторингу.

ІДІЛ-Хорасан продовжує становити значну загрозу в Афганістані, а також **у Європі** та Центральній Азії, де він активно прагне вербувати та збирати кошти, спираючись на передові тактики пропаганди для отримання підтримки.

Інформація про розпочаті кримінальні провадження за результатами перевірки узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу

Інформація про розпочаті КП за результатами перевірки УМ Держфінмоніторингу

Номер статті	Назва статті КК України	Період									Всього
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	Терористичний акт	0	0	1	0	0	0	0	3	2	6
258-1	Втягнення у вчинення терористичного акту	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
258-2	Публічні заклики до вчинення терористичного акту	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
258-3	Створення терористичної групи чи терористичної організації	1	2	4	5	1	3	5	3	13	37
258-5	Фінансування тероризму	3	11	21	11	9	9	6	4	14	88
Разом		4	13	27	16	11	12	11	10	29	133

ЗВІТ FATF Комплексний огляд ризиків фінансування тероризму, липень 2025 року

попередній звіт 2015 рік



The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and promotes policies to protect the global financial system against money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. The FATF Recommendations are recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.

For more information about the FATF, please visit www.fatf-gafi.org.

This report was produced with contributions from across the FATF's Global Network, including from France and the UN Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate as project co-leads.



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL
COUNTER-TERRORISM COMMITTEE
EXECUTIVE DIRECTORATE (CTED)

Legal information:

This document and/or any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

Terrorist **داعش** referred to in this report have either been designated by the United Nations Security Council (UNSC) pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh)²⁰, Al-Qaida (AQ) and associated individuals, groups, undertakings and entities²¹, or through regional and national designation regimes developed pursuant to UNSC resolutions 1373 (2001) and 2462 (2019) for the purposes of asset freezing. As such, mentioning of an **داعش** in the analysis or case studies included in this report does not entail or imply the endorsement of any national or regional designations by the United Nations (UN). Moreover, jurisdictions remain sovereign in their determination as to whether to incorporate regional or other national asset-freezing lists domestically, should they meet their own designation criteria, and pursuant to their own legal and regulatory frameworks. References made in the report based on regional or national designations regimes, do not entail or imply the endorsement of any national or regional designations by any other jurisdictions.

Citing reference:

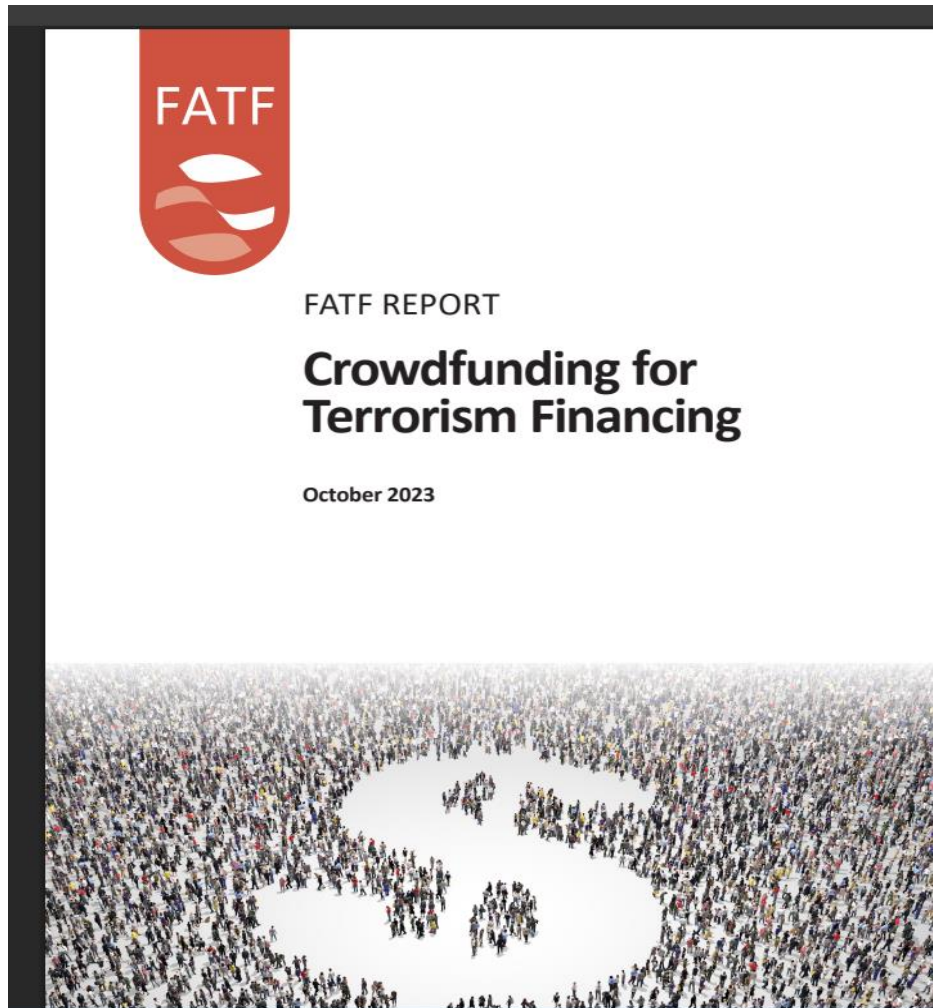
FATF (2025), *Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks*
<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/3d-thingsand trends/comprehensive-update-terrorist-financing-risks-2025.html>

© 2025 FATF/OECD. All rights reserved.

No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission. Applications for such permission, for all or part of this publication, should be made to the FATF Secretariat, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France (fax: +33 1 44 30 61 37 or e-mail: contact@fatf-gafi.org)

Джерело зображення: Jacek Wojnarowski/Shutterstock.com

2023 <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Crowdfunding-Terrorism-Financing.pdf.coredownload.inline.pdf>



Краудфандинг для фінансування тероризму
Краудфандинг – це значний міжнародний ринок, і експерти очікують, що він продовжуватиме зростати та розвиватися протягом наступних років. Краудфандинг – це інновації рішення для збору коштів, яке використовують люди з усього світу для фінансування законних ідей, проектів або бізнес-проектів, але його можуть використовувати зловмисники. Т
Терористи продемонстрували свою здатність адаптуватися та використовують сприятливе середовище для здійснення своєї діяльності. Хоча більшість видів краудфандингу є законними, дослідження Групи розробки фінансових заходів боротьби з тероризмом (FATF) показали, що Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ), Аль-Каїда та особи та групи етнічно чи расово мотивованих терористів (ЕoRMT) використовують його для збору коштів на фінансування тероризму (ФТ).

9. Країни без обов'язкової реєстрації КБВ

Деякі країни досі не впровадили обов'язкову реєстрацію бенефіціарів у державних органах, покладаючись лише на дані, які збирають банки та фінансові установи

Австралія

Японія

Мексика

Південна Корея

Швейцарія

Країни, що не беруть участь у глобальному обміні (CRS)

Алжир, Ангола, Бенін, Ботсвана

В'єтнам, Камбоджа, Філіппіни, Лаос

Білорусь, Боснія і Герцеговина, Сербія

Єгипет, Гватемала, Гондурас

США (використовують власну систему FATCA замість CRS). Крім того, з 2025 року США звільнили внутрішні компанії від обов'язку звітувати про КБВ до FinCEN.

Країни ЄС з обмеженим доступом

Через судові рішення щодо захисту персональних даних, деякі країни ЄС тимчасово закрили публічний доступ до реєстрів КБВ або отримали попередження від Єврокомісії за неналежне виконання Шостої директиви AML

Німеччина, Італія, Польща, Бельгія, Данія, Кіпр, Словаччина

Нідерланди та Люксембург (обмежили публічний доступ)

За географічними критеріями ризику оцінюються ризики клієнтів

- які є громадянами держав, зазначених у пункті 3 цього розділу, та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є такі держави;
- які є юридичними особами - резидентами держав, зазначених у пункті 3 цього розділу;
- КБВ яких є громадяни держав, зазначених у пункті 3 цього розділу, та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є такі держави;
- засновником (учасником, акціонером) або власником яких прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держави, зазначені у пункті 3 цього розділу.

Еволюція настанов з протидії фінансування тероризму ФАТФ

Рік	Назва рекомендацій ФАТФ	Посилання
2018	Фінансування вербування для терористичних цілей	https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Financing-recruitment-terrorist-purposes.html
2021	Фінансування тероризму з етнічними або расовими мотивами	https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Ethnically-racially-motivated-terrorism-financing.html
2023	Зловживання громадянством та правом на проживання інвестиційними програмами	https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Misuse-CBI-RBI-Programmes.pdf.coredownload.pdf
2023	Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та антикваріату	https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.pdf.coredownload.pdf
2023	Краудфандинг для фінансування тероризму	https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Crowdfunding-Terrorism-Financing.pdf.coredownload.inline.pdf
2023	Кращі практики з протидії зловживанням неприбутковими організаціями з метою фінансування (2023) ()	https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/BPP-Combating-TF-Abuse-NPO-R8.pdf.coredownload.inline.pdf

Надійні джерела

- – офіційні засоби розкриття інформації (включаючи інтернет-сторінки) Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національного банку України,
- **Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади України, інших країн,**
- а також міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю оновлює правила контролю за комп'ютерними програмами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю оновлює правила контролю за комп'ютерними програмами, які використовують професійні учасники ринків. Вони створені за європейськими стандартами — на основі Регламенту ЄС про цифрову стійкість (DORA). Після громадських обговорень рішення передадуть на реєстрацію в Мін'юст. Тепер компанії детально звітуватимуть Комісії не лише про програмне забезпечення, а й про те, в якій країні воно зареєстроване, якими хмарними сервісами користуються та де розміщені їхні сервери, як захищені системи і чи використовують автоматизовані боти. Також компанії мають негайно повідомляти про хакерські атаки, збої в програмах та про виявлені в системах підсанкційні програми, заборонені Держспецзв'язком. Це потрібно для того, щоб Комісія могла контролювати дотримання санкційного законодавства, безпеку фінансових даних та мінімізувати наслідки будь-яких масштабних збоїв чи кібератак.

Додаткові джерела

- Онлайн-сервісами для перевірки суб'єктів господарювання, зареєстрованих за законодавством України, перевірки фізичних осіб, моніторингу Державних реєстрів та іншої публічної інформації як то:
- <https://opendatabot.ua>
- <https://vkursi.pro>
- <https://ca.ligazakon.net>
- <https://ring.org.ua>
- <https://youcontrol.com.ua>

IV. Критерії ризику за типом клієнта

- включений до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується спеціально уповноваженим органом;
- 2) є публічним діячем, його близькою особою або пов'язаною з ним особою;
- 3) є неприбутковою організацією;
- 4) є іноземною фінансовою установою (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах – членах Європейського Союзу, державах – членах FATF), з якою устанавлюються кореспондентські відносини;
- 5) проводить фінансові операції, що не відповідають його фінансовому стану та/або суті діяльності;
- 6) не відповідає вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів, які встановлюються регулятором

Критерії ризику за типом клієнта

- 7) є трастом, фондом довірчого управління або має складну структуру власності;
- 8) надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (крім банків та операторів поштового зв'язку);
- 9) є суб'єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
- 10) є суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з виробництвом або реалізацією зброї;
- 11) є акціонерним товариством-нерезидентом, яке здійснило випуск акцій на пред'явника;
- 12) є підприємством, про яке з надійних джерел відомо, що воно відсутнє за місцезнаходженням та не подає передбаченої законодавством звітності протягом двох років поспіль.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій

- **Держфінмоніторинг від 20 липня 2015 року , оновлені 2016**
- **1.1. Національні публічні діячі**
- Визначення терміну "національні публічні діячі" передбачено пунктом 25 частини першої статті 1 Закону.
- **Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:
- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
- перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виявлення публічних діячів та
забезпечення проведення фінансового
моніторингу їх фінансових операцій

червень 2015 року, м. Київ

/ оновлено та актуалізовано станом на 26 січня 2016 року /

37) ЗУ національні публічні діячі

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до [категорії "А"](#);
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
- {Абзац п'ятнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 в редакції Закону [№ 1150-IX від 28.01.2021](#)}
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- {Абзац шістнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом [№ 524-IX від 04.03.2020](#)}
- надзвичайні і повноважні послы;
- начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до [категорії "А"](#);
- керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій;

Держфінмоніторинг



Якісні ознаки можливого відмивання коштів

- 2. Фінансова операція має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі, якщо вона **має заплутаний або незвичний характер**, або це сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети.
- 3. Фінансова операція має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є **уникнення процедур обов'язкового** фінансового моніторингу або ідентифікації (верифікації), передбачених законом.

- 10. Критерії ризику визначені наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» містять такі **оціночні поняття** як **«регулярність», «значна сума операції», «складна структура власності клієнта».**
- Просимо надати визначення цих понять у контексті виконання вимог Закону № 1702 для подальшого застосування їх суб'єктами первинного фінансового моніторингу у практичній діяльності.
- Відповідь Мінфіну
- Звертаємо вашу увагу, що при визначенні термінів «регулярність», «значна сума операції», «складна структура власності клієнта» тощо, суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть використовувати [Термінологічний словник](https://zakon.help/files/article/9643/terminologichnij-slovník_finmonitoring.pdf) з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М., Бичкова С. С., Юнін О. С. - К.: Баїте, 2018. - 826 с. https://zakon.help/files/article/9643/terminologichnij-slovník_finmonitoring.pdf
- Зазначений словник зібрав в себе термінологію, що міститься у відповідних міжнародних, юридичних документах (конвенціях), стандартах і керівництвах міжнародних організацій, національному законодавстві, інформаційній та науковій літературі, і розміщений на сайті Державної служби фінансового моніторингу України в рубриці «Правова база - Коментарі».
- [file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%86%D0%9D%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%86%D0%9D%20(1).pdf)

Політика контролю

- розроблення **моделей управління ризиком**;
 - НПК;
 - ведення звітності, обліку, внутрішнього контролю;
 - управління комплаєнсом (відповідністю до вимог чинного законодавства);
 - призначення відповідального спеціаліста у сфері нагляду за комплаєнсом та перевірки працівників.

Орієнтовні показники підозрілої діяльності клієнтів

- Розпорядження, що надаються клієнтами, або використовувані клієнтами угоди не належать до сфери їх діяльності або сфери діяльності їх сектора.
 - Окремі операції або види операцій які здійснюються поза встановленою сферою діяльності клієнта, і відсутня ясність відносно очікуваної діяльності/операцій.
 - Кількість співробітників або організаційна структура не відповідають розмірам або характеру клієнта (наприклад, занадто великий оборот компанії, зважаючи на кількість співробітників і об'єми використовуваних активів).
 - Раптовий сплеск активності раніше «сплячого» клієнта.

Орієнтовні показники підозрілої діяльності клієнтів

- Клієнт створює або розвиває підприємство з несподіваним напрямом діяльності або швидким отриманням результатів.
 - Ознаки того, що клієнт не бажає отримати необхідні державні дозволи/реєстрацію та ін.
 - Клієнти пропонують виплатити надмірно велику винагороду за надані послуги, коли звичайна така винагорода не виправдана.
 - Платежі, що отримуються від непов'язаних або невідомих третіх сторін, і оплата винагороди готівкою у випадках, коли це не є звичайним способом оплати.
 - Використання не за призначенням об'єднаних клієнтських рахунків, або грошей або активів клієнтів, що знаходяться на відповідальному зберіганні.

Ризик - апетит

- **прийнятний рівень ризиків ВК/ФТ** - ризик, який є керованим, підконтрольним банку, не може спричинити підвищення юридичного ризику та ризику репутації, а також погіршення фінансових результатів діяльності банку чи завдати шкоди його кредиторам і клієнтам;
- **ризик-апетит (схильність до ризику)** банку у сфері ПВК/ФТ - величина ризику ВК/ФТ, визначена наперед та в межах прийнятного рівня ризику ВК/ФТ, щодо якої банк прийняв рішення про доцільність/необхідність її утримання з метою досягнення його стратегічних цілей та виконання бізнес-плану;

Ознаки ризик апетиту

- 48. Банк на основі оцінки ризиків ВК/ФТ, притаманних його діяльності, визначає **свій ризик-апетит (рівень прийнятного рівня ризику)** у сфері ПВК/ФТ, ураховуючи:
 - 1) ризики, які банк готовий прийняти;
 - 2) ризики, які банк може прийняти, але лише після вжиття заходів з управління такими ризиками (їх мінімізації);
 - 3) ризики, які є неприйнятними для банку.

Інші види ризику

- 51) **ризик репутації** - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу банку клієнтами, контрагентами, потенційними інвесторами або органами нагляду, який впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати наявні відносини, та може призвести банк (або його керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності;
- 52) **ризик юридичний** - наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу банку, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів України, нормативно-правових актів та може призвести банк до фінансових втрат, зловживань, притягнення банку та/або його керівників до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності;

Особливість де-рискінгу

- **де-рискінг** - явище, за якого СПФМ відмовляє у встановленні (підтриманні) ділових відносин з клієнтами з метою уникнення ризиків, а не управління ними;
- **де-рискінг** створює істотні перешкоди для доступу українських **банків** на міжнародний ринок та здійснення платежів у іноземній валюті.

Національний банк спільно з ЄБРР реалізує програму збереження відносин між банками та клієнтами

- Серед основних причин де-ріскінгу можна виокремити декілька:
- обсяг бізнесу з банками-респондентами не забезпечує **покриття витрат на комплаєнс**;
- платіжні послуги надаються банкам-респондентам, щодо яких недоступна необхідна інформація для **адекватної оцінки ризику**;
- клієнти знаходяться **в юрисдикціях**, які вважаються занадто ризикованими, або продукти/послуги/клієнтська база банку-респондента характеризується підвищеним ризиком.

Проблема де-рискінгу

- Проблема де-рискінгу є глобальною і зачіпає банківський сектор у всьому світі. Згідно з [даними Міжнародної торгової палати, станом на 2015 рік](#) 70% банків-учасників відхилили транзакції по торговому фінансуванню через збільшення нормативних вимог, причому 46% закрили рахунки через збільшення витрат на комплаєнс. Крім того, 91% респондентів очікують подальшого збільшення нормативно-правового регулювання у наступні кілька років.
- Водночас де-рискінг найсильніше торкнувся Центральної і Східної Європи де, за даними SWIFT, кількість банківських кореспондентських відносин знизилася на 23% за 2016-2018 роки.

Моніторинг ділових відносин (контроль у часі)

- моніторинг ділових відносин / моніторинг фінансових операцій - аналіз фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі ділових відносин з ним, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі в разі необхідності про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);

10. Відповідальний працівник установи не рідше одного разу на місяць інформує керівника установи відповідно до вимог частини п'ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, а також щодо таких питань у сфері ПВК/ФТ:

- 1) результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ;
- 2) питань, пов'язаних із пропозиціями **щодо відмови** в продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);
- 5) результатів **оцінки нових продуктів/послуг** установи та притаманних їм ризиків ВК/ФТ;

12. Відповідальний працівник установи не рідше одного разу на рік не пізніше I кварталу року, наступного за звітним, звітує виконавчому органу (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівнику установи щодо:

- 1) результатів оцінки ризик-профілю установи;
- 3) питань, пов'язаних із забезпеченням належної системи управління ризиками ВК/ФТ.

Значення незалежного аудиту

- 15. Установа на підставі ризик-орієнтованого підходу організовує та проводить відповідно до [статті 8](#) Закону про ПВК/ФТ внутрішні перевірки або **незалежний аудит** щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ.

Внутрішній аудит з ПВК/ФТ

- 15. Підрозділ внутрішнього аудиту на підставі ризик-орієнтованого підходу організовує та проводить відповідно до [статті 8](#) Закону про ПВК/ФТ внутрішні перевірки щодо дотримання банком вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ).
- Установа зобов'язаний скласти план заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства України та/або недоліків у сфері ПВК/ФТ з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та недопущення порушень у майбутньому (далі - план зменшення ризиків) не пізніше 15 робочих днів з дати затвердження радою банку/керівником філії іноземного банку аудиторського звіту.
- Банк **зобов'язаний вжити заходів** з виконання плану зменшення ризиків у визначені у ньому строки.

Установа має забезпечити:

- 1) уключення до внутрішніх перевірок або незалежного аудиту питань щодо достатності вжитих установою заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, достатності та ефективності запровадженої СА (за наявності) для виконання установою обов'язків СПФМ, відповідності відповідального працівника установи вимогам, установленим [Законом про ПВК/ФТ](#) та цим Положенням;

План заходів

- Установа зобов'язана скласти план заходів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства України та/або недоліків у сфері ПВК/ФТ з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та недопущення порушень у майбутньому (далі - план зменшення ризиків) не пізніше 15 робочих днів із дати підписання особою(ами), яка(і) здійснювала(и) внутрішню перевірку, звіту за результатами внутрішньої перевірки або отримання установою звіту за результатами незалежного аудиту.
- Установа зобов'язана вжити заходів з виконання плану зменшення ризиків у визначені в ньому строки.

59. Установа постійно вживає заходів для підтримання в актуальному стані (уключно зі здійсненням переоцінки рівня ризику за потреби): 107 Постанова НБУ , як аналог

- 1) власного ризик-профілю - у разі зміни бізнес-моделі, упровадження нових продуктів або послуг, що істотно відрізняються від наявних з огляду на притаманні їм ризику ВК/ФТ, але не рідше одного разу на рік;
- 2) ризик-профілю клієнта:
- під час здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
- у разі виявлення нових притаманних діловим відносинам (фінансовим операціям без встановлення ділових відносин) з клієнтом критеріїв ризику - **не пізніше 15 дня місяця**, наступного за місяцем, у якому було виявлено новий критерій ризику.

Роль НБУ у процедурах зниження ризиків

- Установа зобов'язана також на вимогу Національного банку подати йому в електронному вигляді план зменшення ризиків із супровідним листом, підписаним КЕП керівника установи.
- Національний банк має право надати пропозиції та зауваження до плану зменшення ризиків, які є обов'язковими для врахування та виконання установою.

Керівників каратимуть за звільнення працівника з роботи через повідомлення про порушення фінмоніторингу

Уряд ухвалив законопроект щодо встановлення відповідальності за незаконне звільнення працівника з роботи у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог законодавства щодо фінмоніторингу. Відповідний законопроект вже зареєстрований на сайті ВРУ

Законопроект 13238 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу

На реалізацію цього основного законопроекту Кабмін також зареєстрував, яким пропонується внести зміни до: КУпАП, якими **передбачається встановити відповідальність для посадових осіб підприємств, установ і організацій за примушування працівника до звільнення, притягнення його до дисциплінарної відповідальності або піддання іншим негативним заходам впливу;**

до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності **за незаконне звільнення працівника з роботи** у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, а також відповідальності за протидію виконанню обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Так, у статті 172 Кримінального кодексу пропонується передбачити, що незаконне звільнення працівника з роботи у зв'язку з поданням ним, як працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інформації до Держфінмоніторингу, чи у зв'язку з повідомленням працівником керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що проводить свою діяльність одноосібно (без створення юридичної особи), або суб'єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – **караються штрафом від 34 000 грн до 51 000 або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на той самий строк.**

Також до Кримінального кодексу пропонується запровадити нову статтю **206-3 «Протидія виконанню обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу».**

Дякую за увагу !

- Внукова НМ
- vnn@hneu.net